

PRAVILNIK**O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST**

("Sl. glasnik BiH", br. 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100/2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017, 44/2020, 47/2022, 87/2022, 62/2023, 25/2025 i 45/2026)

I OPŠTE ODREDBE**Član 1**

Predmet Pravilnika

(1) Ovim pravilnikom bliže se propisuje način primjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljnjem tekstu: Zakon).

II PREDMET OPOREZIVANJA**Član 2**

Predmet oporezivanja

(1) Predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je svaka isporuka dobara ili usluga obavljena na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) uz naknadu, vlastita potrošnja, unos dobara u carinsko područje BiH, te isporuka dobara i usluga što se obavi uz naknadu, bez naknade ili uz povoljnije uslove poreskim obveznicima i njihovim zastupnicima, kao i drugim primaocima, ako su ispunjeni ostali Zakonom propisani uslovi.

Član 2a

(Glavni i sporedni prometi)

(1) U skladu sa Zakonom o PDV-u primjenjivaće se princip koji se odnosi na glavne i sporedne promete. Sporedni prometi imaju isti PDV tretman kao i osnovni promet koji vrši isti poreski obveznik. Promet se smatra sporednim u odnosu na osnovni promet ako on za klijenta ne predstavlja cilj sam po sebi, nego preduslov za korišćenje ili sredstvo za bolje korišćenje osnovnog prometa.

(2) Sporednim prometom, u smislu stava (1) ovog člana, smatra se i promet specijalnih alata, nastao između obveznika iz BiH koji je izradio ili nabavio alat i stranog lica - vlasnika alata, nezavisno o načinu i momentu plaćanja od strane vlasnika alata, uz kumulativno ispunjenje sljedećih uslova:

a) da se nabavljeni specijalni alat isključivo koristi za proizvodnju dobara koja su namijenjena za izvoz, u smislu člana 27. stav (1) tačka 1) Zakona o PDV,

b) da se po prestanku potrebe ili uslova za njegovu upotrebu specijalni alat izveze iz BiH u smislu člana 27. stav (1) tačka 1) Zakona o PDV,

c) da, u roku od osam dana od dana nabavke specijalnog alata, o nabavci i iznosu koji je za nju plaćen pismeno obavijesti Upravu.

(3) Specijalnim alatima u smislu stava (2) ovog člana smatraju se kalupi i dijelovi opreme koji su sastavni dio opreme korištene za proizvodnju dobara iz prethodnog stava.

III PROMET DOBARA I USLUGA**Član 3**

Promet dobara

(1) Isporukom dobara omogućuje se prenos prava raspolaganja na dobrima licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik.

(2) Dobrima se smatraju predmeti, skup stvari i privredna dobra koja se u prometu smatraju dobrima, kao što su: električna energija, toplotna energija, plin, grijanje, hlađenje i slično.

Član 4

Promet na osnovu odluke državnog organa

(1) Kad zakonom utvrđeno tijelo, u postupku izvršenja, proda neko dobro, ne smatra se da je došlo do prometa između dužnika i organa izvršenja, već do direktnog prometa između dužnika i kupca.

Član 5

Provizija pri prodaji ili kupovini dobara prilikom prodaje u tuđe ime i za tuđi račun

(1) Kod isporuke dobara po ugovorima na osnovu kojih se plaća provizija pri prodaji, kao što su ugovori o posredovanju i ugovori o trgovinskom zastupanju, radi se o prodaji u ime i za račun drugog lica. Za razliku od komisione prodaje, posrednik obračunava i plaća PDV na svoju proviziju, a vlasnik dobra, odnosno lice u čije ime i za čiji račun posrednik vrši prodaju obračunava i plaća PDV na ukupnu prodajnu vrijednost. Posrednik, odnosno zastupnik za svoju uslugu posebno izdaje račun na kojem iskazuje naknadu za izvršenu uslugu i obračunava PDV na vrijednost usluge posredovanja, odnosno zastupanja. PDV obračunat na proviziju posrednika, odnosno zastupnika predstavlja ulazni porez za vlasnika dobra.

Član 6

Promet dobara u svoje ime a za tuđi račun (komisiona prodaja)

(1) Kod komisione prodaje prometom dobara smatraju se obje transakcije:

- prenos (isporuka) dobara od strane vlasnika (komitenta) komisionaru,
- prenos dobara od strane komisionara primaocu dobara.

(2) Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a za komisionara nastaje istekom obračunskog perioda u kojem su dobra prodana i u kojem je ispostavljena faktura kupcu.

(3) Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a za komitenta nastaje istekom obračunskog perioda u kojem je primio obračun komisionara o prodaji dobara.

Član 7

Iznajmljivanje

(1) Kod zaključenih ugovora o lizingu ili iznajmljivanju, razgraničenje da li se radi o prometu dobara ili prometu usluga vrši se u skladu sa Aneksom 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Aneks 1 se primjenjuje na ugovore koji su zaključeni na određeni period, za pokretnu i/ili nepokretnu imovinu, kada niti jedna od ugovornih strana ne može raskinuti ugovor ukoliko se strane pridržavaju ugovornih obaveza.

(2) Ukoliko se, prema ugovoru zaključenom saglasno Aneksu 1 ovog Pravilnika, promet klasifikuje kao promet dobara, u vezi sa obračunom poreske osnovice primjenjuju se slijedeća pravila:

a) ugovor bez opcije kupovine ili produženja - poreska osnovica se obračunava kao ukupan iznos svih uplata koje poreski obveznik, u skladu sa ugovorom, prima u toku ugovorenog perioda;

b) ugovor sa opcijom za kupovinu - poreska osnovica se obračunava kao ukupan iznos svih uplata koje poreski obveznik, u skladu sa ugovorom, prima u toku ugovorenog perioda, uključujući iznos koji poreski obveznik prima ukoliko je opcija iskorišćena;

c) ugovor sa opcijom za produženje - poreska osnovica se obračunava kao ukupan iznos svih uplata koje poreski obveznik, u skladu sa ugovorom, prima u toku ugovorenog perioda, uključujući iznose koji proizilaze iz eventualnog produženog perioda. Uplate koje se odnose na eventualni period produženja, a nakon isteka perioda amortizacije predmeta ugovora, saglasno Aneksu 1 ovog Pravilnika, ne uključuju se u poresku osnovicu prije nego što se te uplate izvrše ili izda poreska faktura koja se odnosi na te uplate, koja god radnja da bude ranija;

d) ugovor sa opcijom za kupovinu i opcijom za produženje - poreska osnovica jeste niži iznos od iznosa obračunatih u skladu sa tačkom b) i tačkom c) ovog stava.

Ukoliko je uplata ili dio uplate obračunat na osnovu faktora koji su promjenjivi (npr. visine kamatne stope) i biće konačno obračunata u toku ugovorenog perioda, u poresku osnovicu se uključuju iznosi uplata obračunatih po osnovu nivoa promjenjivih faktora u trenutku nastanka poreske obaveze.

Član 8

Pojam novosagrađenih građevinskih objekata

(1) Novosagrađenim građevinskim objektom iz člana 4. stav (3) tačka 4. Zakona smatra se:

a) nedovršen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata u bilo kojoj fazi izgradnje,

b) završen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata koja nije upotrebljavana ili je upotrebljavana kraće od dvije godine od momenta početka upotrebe.

(2) Ekonomski djeljivim cjelinama (stan, poslovni prostor, garaža, itd.) smatraju se dijelovi novosagrađenih građevinskih objekata iz stava 1. ovog člana, kojima se prometuje kao posebnim cjelinama i za koje se plaća posebna naknada.

Član 9

Promet u slučaju likvidacije i stečaja

(1) Prenos poslovne imovine u postupku likvidacije je oporeziv, izuzev ako prenos nije uključen u članu 7. stav 2. Zakona.

(2) Prenos dobara članovima ili vlasnicima društva po završetku likvidacije podliježe oporezivanju.

(3) Prenos poslovne imovine u postupku stečaja podliježe oporezivanju, izuzev ako prenos nije uključen u članu 7. stav 2. Zakona, a poreski obveznik nad kojim se vrši stečaj je poreski dužnik.

Član 10

Razmjena

(1) Ako pri isporuci dobara naknada nije novčana, već u isporuci drugog dobra ili usluge, radi se o razmjeni.

(2) Razmjenom se, u smislu člana 4. stav (3) tačka 7) Zakona o PDV-u, ne smatra međusobna isporuka električne energije unutar distributivnog sistema, kada se ona vrši između poreskog obveznika i lica koje nije poreski obveznik koje proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora i takvom međusobnom isporukom ne postaje poreski obveznik, pri čemu lice koje nije poreski obveznik tom aktivnošću skladišti električnu energiju unutar distributivnog sistema u cilju naknadnog korištenja za vlastite potrebe.

(3) Pri razmjeni, isporuka podliježe oporezivanju na obje strane, odnosno kod svakog isporučioća.

Član 11

Manjak

(1) Pored upotrebe dobara u vanposlovne svrhe navedenih u članu 5. stav 1. Zakona, upotrebom dobara u vanposlovne svrhe smatra se i manjak dobara.

(2) Manjak dobara za koji se ne tereti odgovorna osoba smatra se vlastitom potrošnjom u vanposlovne svrhe poreskog obveznika i podliježe oporezivanju.

(3) Izuzetno nastali rashod po osnovu kala, rastura, kvara i loma do propisanog iznosa i manjak dobara koji se može pravdati višom silom ne podliježe oporezivanju.

(4) Visina dopuštenog rashoda po osnovu kala, rastura, kvara i loma utvrđena je Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV, a koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(5) Za dobra koja nisu obuhvaćena Normativom rashoda, količina rashoda se utvrđuje prema normativu obveznika, koji je usklađen sa standardom u djelatnosti koju obavlja.

(6) Pod višom silom podrazumijeva se manjak dobara nastao uslijed elementarnih nepogoda (poplava, požar, zemljotres, ratna razaranja i slično), na osnovu akta nadležnog organa.

(7) Obveznik PDV-a utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu.

(8) Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

(9) Na rashod nastao zbog proteka roka trajanja dobara ne plaća se PDV, pod uslovom da je rok trajanja utisnut na ambalaži proizvoda ili je na drugi način određen od strane proizvođača, a pri uništenju navedenih dobara prisutan predstavnik nadležnog organa.

(10) Obveznik je dužan pismeno obavijestiti UIO najkasnije sedam dana prije planiranog uništenja dobara iz stava (9) ovog člana.

Član 11a

(Doniranje hrane)

(1) Isporuka hrane koju poreski obveznik, u cilju sprečavanja njenog uništavanja i pružanja pomoći bez naknade (doniranje hrane), vrši posredniku koji organizuje i/ili učestvuje u lancu doniranja hrane smatra se poresko priznatim rashodom.

(2) U smislu ovog pravilnika doniranje hrane je izvršeno u cilju sprečavanja njenog uništavanja ukoliko je za istu, u momentu doniranja, preostalo najviše pet dana do isteka roka koji je označen sa "upotrijebiti do", odnosno "najbolje upotrijebiti do" i/ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana može upotrijebiti prema deklaraciji ili ambalaži, osim za hranu za dojenčad za koju je rok najviše 7% ukupnog perioda.

(3) Posrednik iz stava (1) ovog člana je neprofitno pravno lice ili udruženje (kao što je javna kuhinja i sličan subjekt) koje je kod nadležnog organa registrovano za prikupljanje, pripremanje, podjelu i/ili pružanje pomoći u hrani.

(4) Pored podataka o upisu iz stava (3) ovog člana u svrhu provjere ispunjenosti uslova za poresko priznati rashod UIO može koristiti i podatke iz registra o posrednicima i primljenim donacijama uspostavljenim na nivou BiH.

(5) Poresko priznatim rashodom poreskog obveznika iz stava (1) ovog člana smatra se isporuka hrane u iznosu do 3% od vrijednosti ukupnih isporuka dobara i pruženih usluga (bez PDV) izvršenih tokom prethodne godine.

(6) Poreski obveznik koji donira hranu, a nije poslovao u prethodnoj godini dužan je, najkasnije u prijavi za mart naredne godine, izvršiti obračun PDV na razliku vrijednosti ukupne donacije koja prelazi iznos od 3% isporuka dobara i pruženih usluga (bez PDV) izvršenih za prethodnu godinu.

(7) Za svaku pojedinačno izvršenu isporuku - donaciju hrane poreski obveznik dužan je sačiniti, te potpuno i pravilno popuniti Obrazac I-DH, koji je sastavni dio ovog pravilnika, a koji treba da bude potpisan i ovjeren poslovnim pečatom od strane davaoca i primaoca - posrednika donacije.

(8) Posrednik iz stava (1) ovog člana dužan je poreskom obvezniku - donatoru dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, već da će je isključivo koristiti za podjelu i/ili pružanje pomoći u hrani krajnjim primaocima u skladu sa posebnim propisom o socijalnoj pomoći.

(9) Da bi donator ostvario pravo na poresko priznati rashod moraju biti ispunjeni svi uslovi iz prethodno navedenih stavova kako na strani donatora tako i na strani primaoca - posrednika donirane hrane.

(10) Podatke o izvršenim isporukama hrane bez naknade (doniranje) poreski obveznik je dužan evidentirati kao sastavni dio svojih knjigovodstvenih evidencija o isporukama (elsporuke) u poreskom periodu u kojem su iste izvršene.

Član 12

Davanje poslovnih uzoraka

(1) Uobičajenom količinom poslovnih uzoraka, u smislu člana 5. stav 2. tačka 1. Zakona, smatraju se dobra koja nisu namijenjena prometu, a koja su rezultat poslovanja poreskog obveznika ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove djelatnosti, bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip poreskog obveznika.

(2) Dobra koja se daju kao poslovni uzorci moraju biti obilježena kao takva, a ako ne mogu biti obilježena kao poslovni uzorci, moraju biti u obliku i pakovanju različitim od oblika i pakovanja tih dobara namijenjenih prometu.

Član 13

Davanje poklona male vrijednosti

(1) Poklonom manje vrijednosti, u smislu člana 5. stav 2. tačka 2. Zakona, smatra se dobro koje nije iz proizvodno - prodajnog asortimana obveznika i pojedinačne tržišne vrijednosti manje od 20,00 KM bez PDV-a, koje obveznik daje povremeno različitim licima (poslovnim partnerima, predstavnicima poslovnih partnera i slično), a da za to ne postoji pravna obaveza.

(2) Poslovnim partnerima smatraju se lica sa kojima postoji poslovni odnos ili se očekuje da će se takav odnos uspostaviti.

(3) Povremenim davanjem poklona smatra se davanje najviše jednog poklona istom licu u poreskom periodu, o čemu je obveznik dužan voditi evidenciju.

Član 14

Stavljanje u vlastitu upotrebu dobara koje poreski obveznik proizvodi, izgrađuje, obrađuje, kupuje ili uvozi u okviru svojih djelatnosti

(1) Prometom dobara se smatra i stavljanje u vlastitu upotrebu dobara koje poreski obveznik proizvodi, izgrađuje, obrađuje, kupuje ili uvozi u okviru svojih djelatnosti.

(2) Uzimanjem takvih dobara za vlastitu upotrebu u vanposlovne svrhe, poreski obveznik sam postaje učesnik u proizvodno-prometnom lancu, pa se takav promet (interni promet) tretira kao oporezivi promet.

(3) Za takav promet poreski obveznik je dužan sačiniti internu poresku fakturu, koja sadrži elemente fakture izdate za prodaju dobara drugom poreskom obvezniku.

Član 15

Prenos imovine poreskog obveznika

(1) Prenos cjelokupne ili dijela imovine poreskog obveznika, u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona, se ne smatra prometom dobara ukoliko su kumulativno ispunjeni slijedeći uslovi:

- a) da ona čini zaseban poslovni subjekt,
- b) da je sticalac poreski obveznik ili tim sticanjem postane poreski obveznik,
- c) da nastavlja obavljanje iste djelatnosti i
- d) da kupac ima, ili će dobiti, istu stopu za odbitak ulaznog poreza koju je imao prodavac.

(2) Pod zasebnim poslovnim subjektom iz člana 7. stav (2) Zakona podrazumijeva se imovina ili dio imovine koja samostalno može funkcionisati i

koja je kao takva evidentirana u poslovnim knjigama poreskog obveznika.

(3) Kod prenosa cjelokupne ili dijela imovine iz stava (1) ovog člana smatra se da sticalac iste je nasljednik (stupa na mjesto prenosioca).

Član 16

Prenos imovine poreskog obveznika u slučaju smrti

(1) Prenos imovinskih prava sa ostavioca na jednog ili više nasljednika u slučaju nastavka privredne djelatnosti ne podliježe oporezivanju.

(2) Zadržavanje dobara nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka registracije, a za koja je ulazni porez u potpunosti ili djelimično odbijen, podliježe oporezivanju.

Član 17

Promet usluga

(1) Sve isporuke koje se vrše u okviru obavljanja djelatnosti, koje se ne smatraju isporučenim dobrima, smatraju se prometom usluga i podliježu obračunavanju PDV-a, osim u slučajevima koji su posebno propisani članovima 24. do 30. Zakona.

(2) Ako jedinstvena isporuka istovremeno ima obilježja prometa dobara i prometa usluga, za razvrstavanje su bitna ona obilježja koja određuju stvarni sadržaj isporuke, uzimajući u obzir volju ugovornih strana.

(3) Kod popravki dobara, za razgraničenje radi li se o prometu dobra ili usluge, bitan je, u ukupnoj naknadi, udio materijala koji je nabavio poreski obveznik koji obavlja popravak. Ako udio naknade koja se odnosi na materijal iznosi više od 50% od ukupnog iznosa naknade koja se odnosi na popravak, radi se o prometu dobra, a ne o obavljenoj usluzi.

(4) Trpljenje neke radnje, suzdržavanje od neke radnje i ustupanje nekog prava, predstavljaju usluge u smislu PDV-a. Pod trpljenjem neke radnje smatra se, između ostalog, i dopuštanje korišćenja pokretnih i nepokretnih stvari, patenata i drugih pronalazačkih prava.

(5) Ako pri prometu usluga naknada nije novčana, već u isporuci dobra ili usluge, radi se o razmjeni.

(6) Pri razmjeni, isporuka podliježe oporezivanju na obje strane, odnosno kod svakog isporučioca.

Član 18

Oplemenjivanje (prerada, obrada, dorada) i izrada

(1) Ako naručilac daje proizvođaču materijal radi prerade, obrade, dorade ili izrade određenog proizvoda, takva isporuka nije oporeziva, jer naručilac i dalje zadržava pravo raspolaganja kao vlasnik tog materijala.

(2) Ako proizvođaču iz stava 1. ovoga člana, nakon obrade ostaju nusproizvodi ili otpaci iznad 5% vrijednosti njegove isporuke, a koje je trebalo vratiti naručiocu, radi se o prometu dobara od strane naručioca proizvođaču, na koja se mora posebno obračunati PDV.

(3) Ako naručilac iz stava 1. ovoga člana isporučuje proizvođaču materijal, dijelove ili sastojke pri čemu ne zadržava pravo raspolaganja kao vlasnik, već tim isporukama plaća proizvođačeve isporuke, odnosno protuisporuke, radi se o oporezivim isporukama, odnosno razmjeni.

Član 19

Korišćenje usluga u vanposlovne svrhe

(1) Upotreba dobara koja čine dio poslovne imovine za vanposlovnu upotrebu poreskog obveznika, kada je PDV na takva dobra moguće u potpunosti ili djelimično odbiti, smatra se prometom usluga.

(2) Za takav promet poreski obveznik je dužan sačiniti internu poresku fakturu, koja sadrži elemente koje bi sadržavala primljena poreska faktura da mu je iste usluge izvršio drugi obveznik PDV-a.

Član 19a

Korišćenje usluga u vanposlovne svrhe kod građevinskih radova

Član 9. stav (1) tačka 3. Zakona primjenjuje se na građevinske radove i bilo koje vrste renoviranja ili adaptacije nepokretne imovine čija vrijednost po nepokretnoj imovini prelazi 10.000 KM u jednoj kalendarskoj godini, a koje sam poreski obveznik ili njegovi zaposleni izvođe na nepokretnoj imovini čiji je vlasnik poreski obveznik ili koju on iznajmljuje.

IV MJESTO OPOREZIVANJA

Član 20

Mjesto oporezivanja kod isporuke dobara

(1) Kod isporuke dobara, mjestom isporuke smatra se BiH, ako se dobro nalazilo u BiH u trenutku isporuke. Ako je dobro otpremljeno, BiH se smatra mjestom isporuke ukoliko se dobro nalazilo u BiH na početku otpreme.

(2) Ako se radi o dobrima koja se montiraju, instaliraju ili izgrađuju, BiH se smatra mjestom isporuke ako je to mjesto gdje dobro postavlja isporučilac ili neko u njegovo ime.

Član 21

Mjesto oporezivanja kod obavljanja usluga

(1) BiH se smatra mjestom obavljanja usluga, ako je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište ili prebivalište lica koje obavlja usluge, ako Zakonom ili ovim pravilnikom nije drugačije određeno. Isto se odnosi i ako uslugu obavlja poslovna jedinica stranog preduzeća koja se nalazi u BiH.

(2) U članu 15. stav 2. Zakona, propisani su izuzeci od opšteg načela.

(3) Kod usluga u vezi s nekretninama, uključujući i najam ili zakup, mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi. Usluge u vezi s nekretninama obuhvataju slijedeće skupine usluga:

a) usluge koje se obavljaju pomoću nekretnina (npr. iznajmljivanje kuća, stanova i soba na rok kraći od 60 dana, hotelskih soba, apartmana, zemljišta npr. parkirnih mjesta, iznajmljivanje teniskih igrališta, kuglana, održavanje grijanja i liftova, održavanje zelenih površina, čišćenje zgrada, iznajmljivanje izložbenih površina na sajmovima, postavljanje izložbenih mjesta),

b) usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvataju usluge koje služe neposredno uređivanju nekretnine (npr. geodetski radovi), usluge koje služe za pripremu građevinskih radova (npr. usluge arhitekata, građevinskih inženjera, statičara), obavljanje građevinskih radova, vještačenja na nekretninama, inženjering usluge,

c) usluge koje se obavljaju u vezi s kupovinom i prodajom nekretnina (npr. usluge advokata i posrednika pri kupoprodaji nekretnina).

(4) Kod usluga prevoza, BiH je mjesto obavljanja usluge, ako je čitava dionica puta na kojoj se prevoz obavlja u BiH;

a) ako se usluga prevoza putnika ne obavlja samo u BiH, onda dio puta koji se odnosi na BiH podliježe oporezivanju, a dio puta koji se odnosi na inostranstvo ne podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona. U tom slučaju, uslugu prevoza treba podijeliti srazmjerno broju kilometara na dio prevoza u BiH koji se oporezuje i dio prevoza u inostranstvu koji ne podliježe oporezivanju;

b) ako se radi o uslugama prevoza dobara koja se izvoze, tada su, prema odredbi člana 27. stav 1. tačka 2. Zakona, oslobođene od oporezivanja (oporezuju nultom stopom) i usluge prevoza izvršene na dionici puta u BiH;

c) ako se radi o uslugama prevoza dobara koja se uvoze, tada su, prema odredbi člana 26. stav 1. tačka 7. Zakona, oslobođene od oporezivanja i usluge prevoza izvršene na dionici puta u BiH;

d) kod prekograničnog pomorskog, riječnog i vazdušnog prevoza putnika i robe ne utvrđuje se dionica puta u BiH.

(5) Mjesto obavljanja usluga je BiH ako je to mjesto gdje je usluga stvarno obavljena, i to:

a) kod umjetničkih (npr. operskih, glumačkih, pjevačkih), naučnih (npr. naučna predavanja i davanja mišljenja, ali ne i savjetovanja naručioca), nastavnih (npr. usluge obuke, organizovanje kurseva), sportskih (npr. tenis, ronjenje), zabavnih ili sličnih usluga (npr. filmske predstave, plesne priredbe) i usluga njihovog organizovanja,

b) kod pomoćnih usluga u prevozu, kao što su: utovar, istovar, uskladištenje i drugih usluga u vezi s prevozom i otpremom,

c) kod usluga koje se obavljaju na pokretnim dobrima, uključujući usluge stručnog mišljenja, procjene i ocjene tih dobara.

(6) Određuje se da je promet usluga u BiH ako je sjedište primaoca usluge ili stalna adresa ili adresa prebivališta/boravišta za slijedeće vrste usluga:

a) kod usluga prenosa, ustupanja i korišćenja autorskih prava, патената, licenci, zaštitnih znakova i sličnih prava (npr. davanje licence, prenos autorskih prava umjetnika i pisaca),

b) usluge reklamiranja, uključujući i usluge posredovanja u tim uslugama (npr. usluge oglašavanja u novinama i drugim medijima),

c) usluge inženjera, advokata, revizora, računovođa, tumača, prevodilaca i drugih usluga savjetovanja,

d) usluge elektronske obrade podataka i elektronski isporučene usluge koje uključuju:

1) Usluge iznajmljivanja prostora za skladištenje podataka i pripadajućih serverskih resursa za smještaj internetskih stranica na poslužitelju (web hosting), održavanje programa i opreme na daljinu;

2) Nabavka i stavljanje na raspolaganje softvera i njihovo ažuriranje;

3) Nabavka slike, teksta i informacija, kao i stavljanje na raspolaganje baza podataka;

4) Nabavka muzike, filmova i igara, uključujući usluge povezane sa igrama na sreću i kockanjem, te nabavka političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, naučnih, zabavnih i drugih emisija i događaja i

5) Organizovanja podučavanja na daljinu putem interneta i slično.

e) bankarskih, finansijskih usluga i usluga iz oblasti osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova,

f) ustupanja osoblja,

g) telekomunikacione usluge,

h) iznajmljivanja pokretnih dobara (npr. građevinske dizalice), osim prevoznih sredstava,

i) svih usluga posredovanja u vezi s uslugama iz ovog stava.

(7) Radi izbjegavanja duplog oporezivanja ili neoporezivanja iz člana 16. Zakona, mjesto prometa za usluge iz člana 15. stav (2) tačka 4. Zakona i usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava jeste mjesto gdje se usluga faktički koristi ili uživa kada isporučilac i/ili primalac ima sjedište preduzeća ili prebivalište izvan BiH.

(8) Ukoliko se usluga na koju se odnosi stav (7) koristi ili uživa i unutar i izvan BiH, mjesto prometa je mjesto gdje se usluga pretežno koristi ili uživa.

(9) Poreski obveznik je dužan za svaku uslugu za koju je mjesto oporezivanja prema odredbama člana 15. stav (2) tačka 4) i 5) Zakona o PDV izvan BiH, obezbijediti dokaz da je tu uslugu pružio licu koje nema sjedište, stalnu adresu ili uobičajeno mjesto stanovanja u BiH.

(10) Dokaz iz prethodnog stava prema procjeni UIO može biti predmet dodatne provjere.

V PORESKA OSNOVICA

Član 22

Utvrđivanje osnovice

(1) Poreska osnovica za promete iz člana 5. stav (1) Zakona jeste nabavna cijena tih ili sličnih dobara u trenutku prometa, bez PDV-a. Za pokretnu imovinu koja podliježe umanjenju vrijednosti obično se može smatrati da je to nabavna cijena, koja ne uključuje PDV, umanjena za 20 odsto za svaku započetu kalendarsku godinu nakon kalendarske godine u kojoj je došlo do sticanja tih dobara ili njihovih dijelova, osim ako je iz okolnosti slučaja jasno da se rezultat obračuna znatno razlikuje od nabavne cijene sličnih dobara bez PDV-a u trenutku korišćenja predmetnih dobara.

(2) Poresku osnovicu kod prometa usluga iz člana 9. Zakona čini tržišna vrijednost pruženih usluga, a ukoliko se tržišna vrijednost ne može utvrditi osnovicu za PDV čine ukupni troškovi poreskog obveznika koji su direktno ili indirektno vezani za pružanje te usluge.

(3) Član 20. stav (8) Zakona odnosi se samo na promet dobara ili usluga koji uključuje postojanje porodičnih ili drugih bliskih ličnih veza, te odnosa upravljanja, vlasništva, članstva, finansijskih ili pravnih odnosa između dobavljača i kupca i to samo kada je ta veza ili odnos, a ne neki dokazivi komercijalni razlozi, dovela do vrijednosti niže od one tržišne. Pravni odnosi iz ovog stava obuhvataju odnos između poslodavca i zaposlenog ili porodice zaposlenog, ili drugih blisko povezanih lica.

(4) Tržišna vrijednost se definiše kao ukupan iznos koji bi kupac, da bi stekao predmetna dobra ili usluge u tom trenutku, morao, u istoj fazi trgovanja u kojoj dolazi do prometa dobara ili usluga i u uslovima lojalne konkurencije, platiti isporučiocu dobara/pružaoцу usluga s kojim je u poslovnom odnosu na teritoriji BiH. Kada se ne može utvrditi neki sličan promet dobara ili usluga, tržišna vrijednost podrazumijeva slijedeće:

a) za dobra, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili, u nedostatku nabavne cijene, cijena koštanja određena u trenutku vršenja prometa;

b) za usluge, iznos koji nije niži od ukupnih troškova poreskog obveznika za pružene usluge.

(5) U smislu člana 20. stav (10) tačka 3. Zakona, smatra se da kamate uključuju iznos kamate obračunate za period nakon prometa predmetnih dobara ili usluga.

(6) Zavisni troškovi koji su, prema članu 21. stav (2) tačka 2. Zakona, uključeni u poresku osnovicu za PDV na uvoz dobara, pored vrste troškova navedenih u ovoj odredbi, obuhvataju i npr. troškove špeditera, terminala, smještaja, naknade za carinjenje i slično. Administrativne takse i naknade inspekcijama i drugim javnim organima izvršne vlasti nisu uključene u poresku osnovicu za PDV kod uvoza.

(7) Poresku osnovicu za usluge prevoza putnika izvršene vozilom za prevoz putnika (autobus, minibus i drugo vozilo licencirano za prevoz putnika) čini onaj dio od ukupne vrijednosti usluge koji se srazmjerno broju kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH oporezuje u BiH.

(8) Poreska osnovica iz stava (7) ovog člana ne može biti niža od prosječne naknade koju čini prosječan iznos vrijednosti po putniku i po jednom kilometru od 0,10 konvertibilnih maraka pomnožen sa brojem putnika koji putuju i brojem kilometara koje vozilo prelazi preko teritorije BiH.

(9) Poresku osnovicu za međusobnu isporuku električne energije prema članu 10. stav (2) Pravilnika, čini pozitivna razlika između vrijednosti električne energije isporučene od strane poreskog obveznika licu koje nije poreski obveznik i vrijednosti električne energije koju je isporučilo lice koje nije poreski obveznik tom poreskom obvezniku.

VI PORESKA STOPA

Član 23

Standardna poreska stopa

(1) PDV plaća se po standardnoj stopi od 17% na poresku osnovicu.

(2) Kada se porez obračunava na poresku osnovicu u kojoj je sadržan PDV, PDV se izračunava po preračunatoj stopi. Preračunata stopa se izračunava na slijedeći način:

VII OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA PDV-a ZA PROMET DOBARA I USLUGA BEZ PRAVA NA ODBITAK ULAZNOG POREZA

Član 24

Javne poštanske usluge

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 1. Zakona, odnosi se na javne poštanske usluge. Javnim poštanskim uslugama podrazumijevaju se sve usluge koje obavljaju javni poštanski operateri u skladu sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine.

Član 25

Medicinske usluge i usluge zdravstvene zaštite

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 2. Zakona, odnosi se na preventivne, dijagnostičko-terapijske i rehabilitacione usluge koje pružaju domovi zdravlja, bolnice, zavodi, zavodi za zaštitu zdravlja, klinike, instituti, zdravstveni centri, kliničko-bolnički centri i klinički centri u skladu sa propisima koji uređuju oblast zdravstvene zaštite.

(2) Poresko oslobađanje iz navedenog člana Zakona se odnosi i na smještaj, njegu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmjerene ka ostvarivanju dobiti.

(3) Usluge doktora medicine i stomatologije, medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara, oslobođene su plaćanja PDV-a ako te usluge pružaju u privatnoj praksi.

(4) Zdravstvenom zaštitom u smislu odredbi člana 24. stav 1. tačka 2. Zakona, ne smatraju se:

a) medicinska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvenog stanja, tjelesnog oštećenja i invalidnosti u postupcima kod drugih organa i organizacija, osim ispitivanja po uputu ljekara, odnosno ljekarske komisije,

b) zdravstveni pregledi radi upisa u srednje i više škole, fakultete i na kurseve, dobijanje uvjerenja za vozačke dozvole, za sudske i druge sporove i u drugim slučajevima kada se pregled ne obavlja u cilju zdravstvene zaštite,

c) pregled zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo od strane organizacija, kao i mjere preventivne zdravstvene zaštite za privatna putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregledi za ta putovanja.

Član 26

Usluge socijalnog osiguranja

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 3. Zakona, odnosi se na usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite: centri za socijalni rad, ustanove za smještaj korisnika i ustanove za dnevni boravak i pomoć u kući u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana.

(2) Promet dobara i usluga koji je neposredno povezan sa uslugama iz stava 1. ovog člana odnosi se na isporuku hrane, pića, lijekova i sličnu isporuku dobara i usluga u ovim ustanovama.

Član 27

Usluge obrazovanja

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 4. Zakona, odnosi se na usluge:

- a) obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog) i profesionalne prekvalifikacije, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih djelatnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast,
- b) smještaja i ishrane učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, kao i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih djelatnosti.

Član 28

Usluge iz oblasti sporta, usluge koje obavljaju vjerske, političke, humanitarne, sindikalne, dobrotvorne, invalidske ili slične organizacije

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 5. Zakona, se odnosi na usluge iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja samo u slučaju ako te usluge pružaju pojedincima lica čija djelatnost nije usmjerena ka sticanju dobiti.

(2) Prema članu 24. tačka 6. Zakona, plaćanja PDV-a su oslobođene medicinske i zdravstvene usluge, usluge socijalnog osiguranja, te usluge obrazovanja koje angažuju vjerske organizacije ili filozofska udruženja.

(3) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 7. Zakona, se odnosi na usluge i isporuke dobara vjerskih organizacija ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba u skladu sa propisima kojima je regulisano obavljanje tih djelatnosti.

(4) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 8. Zakona, se odnosi na usluge koje pružaju političke, sindikalne, humanitarne, dobrotvorne, invalidske i slične organizacije u skladu sa propisima kojima su regulisane te djelatnosti.

Član 29

Usluge iz oblasti kulture

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 9. Zakona, odnosi se na usluge iz oblasti kulture koje pružaju lica registrovana za obavljanje ove djelatnosti u skladu sa propisima koji uređuju oblast kulture, kao i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga, od strane lica čija djelatnost nije usmjerena ka ostvarivanju dobiti, a kojima se smatraju: pozorišna i muzička djelatnost, djelatnost muzeja i galerija, djelatnost arhiva, djelatnost biblioteka, djelatnost zaštite kulturnih dobara, djelatnost zaštite istorijskih spomenika.

Član 30

Promet dobara i usluga lica iz oblasti zdravstva i kulture

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 10. Zakona, odnosi se na promet dobara i usluga koje vrše medicinske, zdravstvene i ustanove iz oblasti kulture, isključivo za njihove vlastite potrebe.

Član 31

Usluge javnih radio i televizijskih servisa

(1) Poresko oslobađanje iz člana 24. stav 1. tačka 11. Zakona, odnosi se na usluge javnih radio i televizijskih servisa koje se obavljaju u skladu sa propisima kojima je regulisano obavljanje tih usluga.

(2) Radiodifuzne usluge:

- a) proizvodnja i emitovanje ekonomsko-propagandnog programa (reklame),
- b) proizvodnja i prodaja audiovizuelnih programa (emisija, filmova, serija, nosača zvuka i drugo),
- c) proizvodnja drugih programskih usluga (teleteksta i drugo),
- d) organizovanje koncerta i drugih priredbi,
- e) obavljanje drugih djelatnosti utvrđenih statutom,

nisu predmet oslobađanja u skladu sa odredbama člana 24. stav 1. tačka 11. Zakona, i na navedene usluge plaća se PDV.

Član 32

Usluge osiguranja i reosiguranja

(1) Oslobođanje plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 1. Zakona u vezi sa osiguranjem odnosi se na transakcije gdje se davalac osiguranja, u zamjenu za raniju uplatu ili ranije uplate premije, obavezuje da, u slučaju materijalizacije osiguranog rizika, osiguraniku pruži pokriće dogovoreno pri zaključenju ugovora. Oslobođanje plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 1. Zakona u vezi sa reosiguranjem odnosi se na transakcije gdje davalac osiguranja, u zamjenu za raniju uplatu ili ranije uplate premije, preuzima ukupan ili dio rizika davaoca osiguranja. Usluga osiguranja ili reosiguranja koja je oslobođena plaćanja poreza podrazumijeva postojanje ugovornog odnosa između davaoca usluge osiguranja i lica čiji su rizici pokriveni osiguranjem, odnosno osiguranika.

(2) Oslobođanje plaćanja poreza za brokere i agente osiguranja (zastupnici) odnosi se samo na usluge koje pružaju lica koja imaju ugovorni odnos i sa davaocem osiguranja i sa osiguranom stranom, a u svojstvu posrednika.

Član 33

Promet nepokretne imovine

(1) Oslobođanje od plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 2. Zakona odnosi se na svaki promet nepokretne imovine, izuzev prvog prenosa prava raspolaganja novosagrađenim građevinskim objektom ili ekonomski djeljivom cjelinom u sklopu objekata u smislu člana 4. stav (3) tačka 4. Zakona i člana 8. stav (1) tačka b) ovog pravilnika.

(2) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na promet objekta i/ili ekonomski djeljive cjeline u sklopu objekata iz člana 8. stav (1) tačka a) ovog pravilnika, nezavisno od eventualne upotrebe.

(3) Oslobođanje od plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 2) Zakona odnosi se na svaki promet zemljištem uključujući promet poljoprivrednog i šumskog zemljišta, osim zemljišta na kojem se nalazi sagrađeni nepokretni objekat i zemljišta koje pripada objektu i služi njegovoj funkciji. Promet zemljištem na kojem je sagrađen nepokretni objekat oslobođen je plaćanja poreza samo ukoliko je promet tog objekta oslobođen.

Član 34

Usluge izdavanja u zakup i podzakup nepokretne imovine

(1) Oslobođanje plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 3. Zakona odnosi se samo na izdavanje u zakup nepokretne imovine i dijelova nepokretne imovine za stanovanje i na izdavanje u zakup poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

(2) Smještaj u hotelima ili objektima slične funkcije ne smatra se stanovanjem.

Član 35

Finansijske usluge

(1) Oslobođanje plaćanja poreza iz člana 25. stav (1) tačka 4. pod a) Zakona u vezi sa odobravanjem i upravljanjem kreditima odnosi se na sve vrste datih zajmova. Oslobođanje se primjenjuje samo na poreskog obveznika koji je dao zajam.

(2) Finansijske usluge iz člana 25. stav (1) tačka 4. Zakona obuhvataju i prateće usluge posrednika, ali samo ukoliko te usluge imaju karakteristike finansijske usluge u korist krajnjeg primaoca finansijske usluge.

(3) Poresko oslobođanje iz člana 25. tačka 4. pod d) Zakona odnosi se i na sve usluge koje pružaju registri hartija od vrijednosti u skladu sa propisima o hartijama od vrijednosti. Pod uslovima čuvanja vrijednosnih papira iz člana 25. tačka 4. pod d) Zakona podrazumijevaju se kastodi, odnosno skrbnički poslovi sa hartijama od vrijednosti, koje pružaju ovlašćena lica u skladu s propisima o hartijama od vrijednosti.

(4) Poresko oslobođanje iz člana 25. tačka 4. pod e) Zakona odnosi se i na poslove depozitara investicionog fonda.

Član 36

Usluge u vezi sa igrama na sreću

(1) Poresko oslobođanje iz člana 25. stav 1. tačka 7. Zakona, se odnosi na promet usluga koje su povezane sa djelatnošću priređivanja igara na sreću u skladu sa propisima koji uređuju igre na sreću.

(2) Poresko oslobođanje iz stava 1. ovog člana odnosi se na organizatore igara na sreću koji imaju odobrenje nadležnog organa.

Član 37

Uvoz dobara

(1) Uvoz dobara je svaki unos dobara u carinsko područje BiH.

(2) Uvoznik je lice koje je u jedinstvenoj carinskoj ispravi navedeno kao primalac robe, u rubrici broj 8.

Član 38

Usluge povezane sa uvozom dobara u BiH

(1) Poresko oslobođanje iz člana 26. stav 1. tačka 7. Zakona, za prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara (utovar, istovar, pretovar, skladištenje i slično) obveznik može da ostvari ako ima dokaz da je vrijednost tih usluga sadržana u osnovici za obračun PDV-a pri uvozu dobara.

(2) Dokaz iz stava 1. ovog člana je:

a) dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun, otpremnica ili prevozni dokument),

b) kopija uvozne carinske isprave izdate u skladu sa carinskim propisima, na osnovu koje se može utvrditi da su sporedni troškovi uključeni u osnovicu za obračun PDV-a pri uvozu dobara.

VIII OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA PDV-a ZA PROMET DOBARA I USLUGA SA PRAVOM NA ODBITAK ULAZNOG POREZA (OPOREZIVANJE NULTOM STOPOM)

Član 39

Izvoz dobara iz BiH

(1) Poresko oslobođanje (nulta stopa) iz člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona, odnosi se na izvoz dobara iz BiH.

(2) Izvozom dobara smatra se neposredan promet dobara kupcu u inostranstvo odnosno izvan carinskog područja BiH.

(3) Inostrani kupac je svako lice koje ima sjedište odnosno prebivalište izvan teritorije BiH. Inostranim kupcem smatra se i poslovna jedinica domaćeg pravnog lica u inostranstvu. Poslovna jedinica stranog lica u BiH ne smatra se inostranim kupcem.

Član 40

Izvoz dobara iz BiH

Da bi se promet smatrao izvozom u skladu sa članom 27. stav (1) tačkama 1., 3. i 7. Zakona mora biti zadovoljen uslov da je dobro prešlo granicu BiH.

Član 41

Pravo na poresko oslobođanje pri izvozu dobara iz BiH

(1) Poresko oslobođanje iz člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona, obveznik može da ostvari ako posjeduje izvoznju carinsku ispravu, odnosno kopiju izvozne carinske isprave o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

(2) Ako je u skladu sa carinskim propisima odobreno periodično carinjenje dobara koja se izvoze, poresko oslobođanje iz stava 1. ovog člana, a do izdavanja izvozne carinske isprave, obveznik može da ostvari ako posjeduje račune ili otpremnice, ovjerene od strane nadležnog carinskog organa

Član 42

Izvoz dobara iz BiH putem pošte

(1) Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom poresko oslobođanje iz člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona, obveznik može da ostvari ako posjeduje izvoznju carinsku ispravu izdatu u skladu sa carinskim propisima.

(2) Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne carinske isprave, poresko oslobođanje obveznik može da ostvari ako posjeduje poštansku otpremnicu i prevozni dokument na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

(3) *(brisan)*

Član 43

Oslobađanje od plaćanja PDV-a za usluge izvršene na određenim dobrima iz uvoza

(1) Poreski obveznik može iskoristiti pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a iz člana 27. stav (1) tačka 4. Zakona, ukoliko su ispunjeni slijedeći uslovi:

1. dobra koja su po ulasku u carinsko područje Bosne i Hercegovine prijavljena Upravi za indirektno oporezivanje;
2. dobra su uvezena u BiH u svrhu pružanja usluga na istim;
3. poreski obveznik, u skladu sa ugovornim obavezama, pruža usluge na dobrima licu koje nema stalno sjedište, a ni stalno ili uobičajeno mjesto boravka u Bosni i Hercegovini i
4. bilo koje od lica iz tačke 3. ovog stava, ili neko drugi nastupajući u ime bilo koje od strana otpremi ili preveze dobra van BiH.

(2) Da bi poreski obveznik iskoristio pravo na poresko oslobađanje mora posjedovati poslovnu dokumentaciju iz koje se može ustanoviti da su uslovi za isto ispunjeni.

(3) Poslovna dokumentacija iz stava (2) ovog člana uključuje izjave i kopije poslovne dokumentacije drugih lica koja su uključena ili posjeduju dokumentaciju za aktivnosti navedene u stavu (1) ovog člana. Takva ostala lica dužna su, na zahtjev poreskog obveznika, da dostave navedenu dokumentaciju.

Član 44

Konačan izvoz dobara iz BiH

(1) Poresko oslobađanje iz člana 27. stav 1. tačka 2. Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako posjeduje:

- a) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun i drugo),
- b) dokument o izvršenoj usluzi prevoza,
- c) original ili kopiju izvozne carinske isprave za robu koja se prevozi u inostranstvo, izdatu u skladu sa carinskim propisima.

(2) Prevozne usluge (drumskog, željezničkog, brodskog, avio saobraćaja) oslobođene su plaćanja PDV-a pri prevozu dobara koja se izvoze u inostranstvo i za dionicu puta koja se nalazi unutar granica BiH.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, obveznik koji vrši prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi s izvozom dobara koja se transportuju brodovima, željeznicom, avio i drumskim prevozom, može ostvariti porezno oslobađanje na pružene usluge iz člana 27. stav 1. tačka 2. Zakona, ako ta dobra budu izvezena u roku od 6 mjeseci po isteku poreskog perioda u kojem je usluga izvršena, te ako ne postoji mogućnost da se u istom poreskom periodu izvrše i predmetne usluge i izvoz dobara.

Član 45

Usluge isporuke dobara ovlaštenim organizacijama koje ta dobra izvoze u okviru registrovanih humanitarnih i dobrotvornih aktivnosti

(1) Poresko oslobađanje iz člana 27. stav 1. tačka 5. Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara ovlaštenih organizacija koje su registrovane kod nadležnih ministarstava za humanitarne ili dobrotvorne aktivnosti obveznik može da ostvari pod slijedećim uslovima:

- a) da posjeduje dokument na osnovu kojeg se vrši prevoz odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, faktura i slično),
- b) dokument o izvršenoj usluzi (CMR, CIM i slično),
- c) originalnu ili ovjerenu kopiju izvozne carinske isprave izdate u skladu sa Zakonom o carinskoj politici.

Član 46

Pružanje usluga koje vrše predstavnici i drugi posrednici

(1) Ostvarivanje prava iz člana 27. stav 1. tačka 6. Zakona, vrši se uz ispunjenje slijedećih uslova:

- a) da poreski obveznik posjeduje ugovor o pružanju usluga posredovanja u ime i za račun drugog,
- b) da poreski obveznik posjeduje fakturu o izvršenim uslugama u kojoj nije iskazan PDV,
- c) da poreski obveznik posjeduje izvoznu carinsku ispravu u skladu sa carinskim propisima o izvršenim poslovima u ime i za račun drugog,
- d) da posjeduje dokaz o izvršenom plaćanju u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

Član 47

Uslovi za poresko oslobađanje pri snabdijevanju plovniha objekata gorivom i drugim dobrima u međunarodnom prevozu

(1) Poresko oslobađanje iz člana 28. Zakona, obveznik može da ostvari ako posjeduje:

- a) dokumenta o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, faktura i drugo),
- b) izjavu vlasnika-korisnika plovnog objekta ili letjelice da će se iznajmljena ili kupljena sredstva pretežno koristiti u međunarodnom prevozu.

(2) Pretežno korišćenje plovniha objekata, letjelica i vazduhoplova u međunarodnom prevozu podrazumijeva da se plovni objekti, letjelice i vazduhoplovi u šest mjeseci koji prethode poreskom periodu, za koji se podnosi poreska prijava u 80% slučajeva koriste za obavljanje usluga međunarodnog prevoza.

Član 48

Postupak oslobađanja prometa dobara i usluga izvršenih za potrebe međunarodnog saobraćaja

(1) Snabdijevanjem plovniha objekata i vazduhoplova gorivom i drugim dobrima, u smislu člana 28. Zakona, podrazumijeva se isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe namijenjenih prodaji u plovnim objektima, vazduhoplovima i drugo.

(2) Za promet dobara iz stava 1. ovog člana, obveznik je dužan da obezbijedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga i to:

- a) carinsku ispravu za ponovni izvoz stranih dobara i zaključene obračunske listove prodaje u plovnim objektima i vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima, za strana dobra prodata putnicima u plovnim objektima i vazduhoplovima u međunarodnom vazdušnom saobraćaju,
- b) izvozu carinsku ispravu i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu obračunskih listova prodaje u plovnim objektima i vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima za domaća dobra prodata putnicima u vazduhoplovima u međunarodnom vazdušnom saobraćaju,
- c) carinsku ispravu za ponovni izvoz i dostavnice za prodato strano gorivo i mazivo,
- d) izvozu carinsku ispravu i dostavnice za prodato domaće gorivo i mazivo,
- e) liste snabdijevanja vazduhoplova i plovnih objekata na međunarodnim linijama, odnosno mjesečni izvještaj o utrošenim dobrima ovjeren od strane nadležnog carinskog organa, u skladu sa carinskim propisima za domaća dobra (hrana, piće i drugo) koja se služi putnicima vazduhoplova i plovnih objekata na međunarodnim linijama.

Član 49

Usluge izvršene u svrhu zadovoljavanja direktnih potreba plovnih objekata

(1) Prometom usluga namijenjenih neposrednim potrebama plovnih objekata iz člana 28. stav 1. tačka 5. Zakona, smatraju se lučke usluge, usluge tegljenja i vezivanja brodova, usluge istovara, utovara, pretovara i drugo.

Član 50

Usluge izvršene u svrhu zadovoljavanja direktnih potreba avio prevoznika

(1) Prometom usluga namijenjenih neposrednim potrebama vazduhoplova iz člana 28. stav 1. tačka 6. Zakona, smatraju se usluge slijetanja, polijetanja, prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe, usluge parkinga vazduhoplova, odleđivanja i zaštite od zaleđivanja, hlađenja, grijanja i drugo.

Član 51

Snabdijevanje dobrima i uslugama po međunarodnim ugovorima

(1) Snabdijevanje dobrima i uslugama koja su izvršena u okviru međunarodnih ugovora nisu opterećeni PDV-om, ukoliko je to regulisano međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik BiH.

st. (2) i (3) (*brisan*)

Član 52

Osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava

(1) Lica registrovana za PDV u BiH koja isporučuju dobra i usluge, diplomatskim i konzularnim misijama, međunarodnim organizacijama i članovima tih misija i organizacija i u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći, će obračunavati PDV na promet u skladu sa uobičajenim odredbama Zakona o PDV-u.

(2) Pod osobljem diplomatskih i konzularnih predstavništava, članovima međunarodnih organizacija i članovima njihovih porodica u smislu Zakona smatraju se lica kao i članovi njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu ako nisu državljani Bosne i Hercegovine, a to su osobe koje su akreditovane od strane Ministarstva spoljnih poslova na bazi uzajamnosti.

Član 53

Postupak ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja PDV-a na dobra i usluge pružene diplomatskim i konzularnim predstavništvima

(1) Lica koja imaju pravo da ne budu opterećena PDV-om za svoje nabavke će imati pravo na povrat PDV-a koji će se isplaćivati prema članu 54. ovoga pravilnika.

Član 54

Uslovi za povrat PDV-a u skladu sa članom 29. stav (1) Zakona

(1) Zahtjev za povrat PDV-a plaćenog na nabavku dobara i usluga u BiH će se ostvariti ispunjavanjem obrasca zahtjeva "CD-PDV 1", za diplomatske i međunarodne organizacije iz člana 29. stav (1) tačka 1), 2) i 3) Zakona, odnosno obrasca zahtjeva "CD-PDV 1M", za lica koja vrše nabavku dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći iz člana 29. stav (1) tačka 4) istog zakona, koji su sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Zahtjevi iz stava (1) ovog člana podnose se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO jednom mjesečno.

(3) Zahtjevu treba biti priložen:

a) ispunjen obrazac "CD-PDV 2", koji je sastavni dio ovog pravilnika, za misiju i svakog člana misije koji traže povrat, ako zahtjev za povrat podnose diplomatske i međunarodne organizacije iz člana 29. stav (1) tačka 1), 2) i 3) Zakona,

b) original ili ovjerena kopija fakture ili drugog dokumenta (fiskalni račun i slično) koji sadrži elemente propisane članom 107. ovog pravilnika, uključujući ime i prezime, odnosno naziv podnosioca zahtjeva upisan i ovjeren od strane izdavaoca dokumenta, izuzev kopija faktura za režijske troškove koje ne moraju biti ovjerene,

c) dokaz o plaćenoj fakturi za koju se traži povrat (npr. izvod iz banke ovjeren od strane banke, izjava prodavca o izvršenom plaćanju, naznaka na računu o načinu i vrsti plaćanja računa: ako je plaćeno gotovinom priložiti fiskalni račun, ako je plaćeno bankovnom karticom priložiti fiskalni račun ili isječek pos-trake i dr.),

d) dokaz o diplomatskom statusu i

e) kopija ugovora i podugovora iz člana 58. ovog Pravilnika na osnovu kojeg se traži povrat PDV-a sa prevodom na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH, koja se prilaže samo uz prvi zahtjev za povrat.

(4) Fakture ili drugi dokumenti iz stava (3) pod b) ovog člana se prilažu redoslijedom kojim su naznačene na specifikaciji obrasca "CD-PDV 2", odnosno na specifikaciji računa obrasca "CD-PDV 1M", i iste moraju biti jasno povezane sa dokazom o plaćanju. Zahtjev iz stava (1) ovog člana sa fakturama priloženim po redoslijedu koji nije u skladu sa redoslijedom navedenim na specifikaciji obrasca "CD-PDV 2" smatraće se neurednim.

(5) Diplomatsko konzularna predstavništva ostvaruju pravo na povrat PDV-a za nabavke izvršene za službene potrebe predstavništva.

(6) Kod snadbijevanja dobrima i uslugama diplomatskog i konzularnog osoblja, članova međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica povrat PDV-a se ne odobrava na nabavke sljedećeg:

- a) duvanskih proizvoda,
- b) alkohola i alkoholnih pića,
- c) prehrambenih proizvoda,
- d) obroka u restoranima i
- e) hotelskog smještaja.

(7) Kod ostalog prometa izuzev onog iz stava (6) ovog člana, vrši se povrat PDV-a samo ako pojedinačna nabavka prelazi iznos od 200 KM uključujući PDV. Povrat PDV-a se ne može vršiti za dobra i usluge kupljene po zakonom propisanoj posebnoj šemi za korištena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske predmete i antikvitete kao i predmete kupljene na aukciji.

(8) Ukupan iznos za povrat PDV-a osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava, članovima međunarodnih organizacija, te članovima njihovih porodica ne može prelaziti 1.200,00 KM za kalendarsku godinu na koju se zahtjevi za povrat odnose. Ovo ograničenje se ne primjenjuje na PDV plaćen na nabavku vozila.

(9) Ukoliko postoji uzajamnost (reciprocitet) između države BiH i zemlje odakle je diplomatsko konzularno predstavništvo ili član misije i članovi njegove porodice ili je to drugačije regulisano međunarodnim ugovorom, ograničenja propisana odredbama u stavovima (5), (6), (7) i (8) ovog člana se primjenjuju shodno uspostavljenom reciprocitetu, odnosno ugovoru.

(10) Predstavništva, organizacije ili pojedinci koji dostavljaju zahtjev za povrat osiguravaju Upravi potrebne podatke o računima koji su otvoreni u instituciji nadležnoj za obavljanje platnog prometa u BiH i na koje se može izvršiti prenos novčanog iznosa za povrat.

Član 55

Nadležnost Uprave za provedbene propise o kontroli povrata PDV-a po članu 29. stav (1) Zakona o PDV

(1) Uprava može izdati uputstva o praktičnoj provedbi i kontroli povrata PDV-a za kvalifikovane misije, organizacije i njihove članove i za međunarodne projekte pružanja pomoći.

Član 56

Rok za otuđenje dobara

(1) Nosioци prava na povrat PDV-a po osnovu člana 29. Zakona, ne mogu otuđiti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 godine od dana nabavke dobara u BiH, osim ako nije drugačije regulisano principom reciprociteta ili međunarodnim ugovorom. Ukoliko to učine dužni su obračunati i platiti PDV.

(2) Ograničenje otuđenja dobara ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrijednost manja od 200 KM uključujući PDV

Član 57

Ostvarivanje prava na povrat PDV-a po članu 29. stav (1) Zakona

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na povrat PDV-a iz člana 54. stav (1) ovog pravilnika za diplomatske i međunarodne organizacije iz člana 29. stav (1) tačke 1), 2) i 3) Zakona o PDV-u podnosi se najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od datuma izdavanja fakture.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na povrat PDV-a iz člana 54. stav (1) ovog pravilnika za lica koja vrše nabavku dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći iz člana 29. stav (1) tačka 4) Zakona o PDV-u podnosi se najkasnije u roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od datuma izdavanja fakture.

Član 58

Uslovi za ostvarivanje prava na povrat u skladu sa međunarodnim ugovorima

(1) Podnosilac zahtjeva za povrat, u skladu sa članom 29, stav 1., tačka 4) Zakona o PDV-u, će prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat, pored dokumentacije određene članom 54. Pravilnika, priložiti i kopiju ugovora na osnovu kojeg traži povrat PDV-a.

(2) Uprava će, po potrebi, na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog člana, od Ministarstva inostranih poslova tražiti podatke o nazivu međunarodnog ugovora ili sporazuma, datumu stupanja na snagu istog, da li je isti važeći, vrijednosti iz ugovora, ukoliko je ista ugovorom određena, te osnovu za povrat PDV-a.

(3) Uprava može, po potrebi, od drugih ministarstava i institucija nadležnih za sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem ugovora iz stava 1. ovog člana, tražiti podatke u vezi sa ugovorom zaključenim na osnovu međunarodnog ugovora, vrijednosti iz ugovora, podatke o korisniku projekta i drugim okolnostima od značaja za odlučivanje po zahtjevu za povrat.

Član 59

Evidencija UIO o podnesenim zahtjevima i izvršenim povratima po članu 29. stav (1) Zakona o PDV

(1) Uprava vodi posebnu evidenciju o podnesenim zahtjevima za povrat PDV-a, po osnovu međunarodnih projekata pružanja pomoći, diplomatsko konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, članova misije i njihovih porodica.

(2) Uprava će odbiti zahtjev za povrat PDV-a, ukoliko se u postupku razmatranja istog ustanovi da podaci iz priložene dokumentacije nisu saglasni sa međunarodnim projektom pružanja pomoći - podugovorom na osnovu kojeg je ostvareno pravo na povrat PDV-a.

(3) Ukoliko se u postupku naknadne kontrole ustanovi da podaci iz dokumentacije koji su prezentovani uz zahtjev za povrat PDV-a ne odgovaraju stvarnom stanju, poreski obveznik će se zadužiti za odgovarajući iznos PDV-a sa pripadajućom kamatom, za period od dana kada je nastala poreska obaveza do dana uplate te obaveze.

Član 60

(Unos dobara u slobodnu zonu namijenjenih izvozu)

(1) Oslobođanje od plaćanja PDV (oporezivanje nultom stopom) iz člana 30. stav (1) i stav (2) tačka c) Zakona odnosi se na dobra koja služe za proizvodnju i/ili dalji promet dobara namijenjenih izvozu iz Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 27. Zakona i koja se

- a) uvoze u slobodnu zonu,

b) isporučuju u slobodnu zonu i u okviru slobodne zone i

c) upotrebljavaju u slobodnoj zoni.

(2) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana odnosi se i na opremu, postrojenje i alat, koji su unose i koriste se isključivo u slobodnoj zoni za proizvodnju i/ili dalji promet dobara.

(3) Oslobođanje iz stava (1) ovog člana ne odnosi se na dobra čija se isporuka vrši putem prenosnog i distributivnog sistema upotrebom energetskih vodova i cjevovoda (gas, električna energija, energija za grijanje ili hlađenje i voda). Na unos ovih dobara primjenjuju opšte odredbe o pravu na odbitak PDV.

(4) Poresko oslobođanje iz stava (1) i (2) ovog člana obveznik može da ostvari ako posjeduje:

a) dokument preduzeća koje upravlja slobodnim zonama (u daljem tekstu: preduzeće) kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone-primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone,

b) račun isporučioaca dobara koja se unose u slobodnu zonu i ugovor o isporuci između korisnika zone i obveznika koji vrši promet dobara koja su bh. roba u slobodnu zonu korisniku slobodne zone,

c) izjavu korisnika zone da se radi o nabavci dobara koja su namijenjena ili služe za proizvodnju dobara namijenjenih izvozu iz Bosne i Hercegovine,

d) carinsku ispravu odnosno fakturu i drugi dokument kojim se dokazuje da su dobra unešena u slobodnu zonu, ovjeren u skladu sa carinskim propisima od strane carinske kancelarije nadzorne za slobodnu zonu.

(5) Na upotrebu dobra suprotno odredbama stava (1) i (2) ovog člana obveznik je dužan obračunati PDV u poreskom periodu u kojem bi i nastala obaveza plaćanja PDV kod uvoza dobara i/ili unosa tih dobara.

(6) Uprava može propisati odgovarajuće procedure neophodne za nadzor i praćenje unosa i istupa dobara iz slobodne zone, kao i posebne evidencije o kretanju tih dobara.

Član 61

(Usluge korisnicima slobodnih zona u vezi isporuka dobara namijenjenih izvozu)

(1) Poresko oslobođanje od plaćanja PDV (oporezuje nultom stopom) iz člana 30. stav (1) tačka 3) Zakona odnosi se na prevozne i druge usluge korisnicima slobodnih zona koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu i izgradnju objekata namijenjenih obavljanju djelatnosti u slobodnoj zoni iz člana 60. stav (1) i (2) ovog pravilnika, obveznik koji vrši pružanje usluga može da ostvari ako posjeduje:

a) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća koje upravlja slobodnom zonom i korisnika slobodne zone - primaoca usluga postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone,

b) ugovor o pružanju usluga sa korisnikom slobodne zone - primaocem usluge,

c) račun pružaoca usluga,

d) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koja bi obveznik - sticalac dobara i usluga imao pravo na odbitak ulaznog poreza kada bi te usluge obavljao za potrebe obavljanja djelatnosti van slobodne zone,

e) ovjerenu ispravu kojom se dokazuje da usluga korisniku slobodne zone neposredno povezana sa dobrima iz člana 60. stav (1) i (2) ovog pravilnika,

f) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama i dobrima koja su ili služe za proizvodnju dobara koja su namijenjena izvozu iz Bosne i Hercegovine.

IX ODBITAK ULAZNOG POREZA

Član 62

Opšte

(1) Ulazni porez je iznos PDV-a koji je u skladu sa članom 55. Zakona, posebno iskazan na poreskim fakturama, za promet dobara i usluga koje su poreskom obvezniku izvršili drugi poreski obveznici, kao i iznos PDV-a koji je plaćen prilikom uvoza i posebno iskazan u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI).

(2) Ulaznim porezom smatra se i:

a) iznos PDV-a koji je platilo lice iz člana 13. tačka 2. i 3. Zakona, ako je registrovani obveznik,

b) iznos paušalne naknade koju poreski obveznik iskaže na potvrdi o plaćanju prilikom nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika iz člana 45. stav 1. Zakona.

Član 63

Poreski obveznici koji imaju pravo na odbitak ulaznog poreza

(1) Poreski obveznici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

a) da je na fakturi za primljena dobra ili obavljene usluge iskazan PDV u skladu sa članom 55. Zakona,

b) da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog PDV obveznika,

c) da za primljene isporuke prema članu 32. Zakona, nije isključeno pravo na odbitak ulaznog poreza,

d) da je isporuka obavljena poreskom obvezniku u poslovne svrhe.

(2) Lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost, nemaju pravo na odbitak ulaznog poreza. Isto se odnosi i na lica koja obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođenih poreza na dodatu vrijednost.

(3) Lica koja dijelom obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođene plaćanja poreza, a dijelom isporuke koje su oporezive ili podliježu nultoj stopi, imaju pravo na odbitak ulaznog poreza u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke i isporuke koje podliježu nultoj stopi. U tom slučaju u knjigovodstvu ili vanknjigovodstvenim evidencijama treba osigurati podatke o ulaznom porezu koji se odnosi na oporezive i neoporezive isporuke dobara i usluga. Iznimno, ako lice ne može u knjigovodstvu ili vanknjigovodstveno osigurati podatke o ulaznom porezu koji se odnosi na oporezive odnosno neoporezive isporuke (opšti troškovi - režijske, dugotrajna imovina i drugo), srazmjerni odbitak utvrđuje se procjenom.

(4) Ako će se isporuka kod primaoca u beznačajnom dijelu koristiti (do 5%) za oporezive svrhe, smatra se da je isporuka u cijelosti obavljena u

neoporezive svrhe. Nasuprot tome, ako će se isporučeno dobro u cijelosti ili skoro u cijelosti koristiti (preko 95%) za oporezive svrhe, smatra se da je isporuka u cijelosti obavljena u oporezive svrhe.

(5) Obaveznik je dužan da vodi posebne evidencije za isporuke za poslovne svrhe, a posebno za isporuke u neposlovne svrhe.

(6) Ako se dobra ili usluge isporučene poreskom obvezniku koriste u poslovne i neposlovne svrhe, a moguće je odrediti udjel korišćenja u neposlovne svrhe, ulazni porez se mora podijeliti prema svrsi upotrebe na dio koji se može i na dio koji se ne može odbiti. Ovaj način razgraničenja provodi se naročito kod isporuka pokretnih dobara koja se u privrednom prometu količinski određuju po broju, mjeri ili težini te kod korišćenja usluga.

(7) Ako podjela iz stava 6. ovoga člana nije moguća, a primljena isporuka se u cijelosti uključuje u poslovne svrhe, ispunjene su pretpostavke za postojanje vlastite potrošnje u pogledu korišćenja u neposlovne svrhe te privatni udio korišćenja podliježe oporezivanju prema članu 5. stav 1. Zakona.

(8) Osobe koje će primljene isporuke dobara ili usluga koristiti u poslovne i neposlovne svrhe moraju odvojeno imati račun za dobra i usluge koje će koristiti u poslovne svrhe od dobara i usluga koje će koristiti u neposlovne svrhe.

(9) Smještaj u smislu člana 32. stav 6. tačka 2. Zakona, odnosi se samo na smještaj za poslovne zabave.

Član 64

Prevozna sredstva koja ne služe isključivo za poslovne djelatnosti

(1) Putnički automobili, avioni i brodovi za prevoz poslovođenstva, rukovodnih i drugih zaposlenih se ne odnose na prevozna sredstva koja se koriste isključivo za obavljanje svoje poslovne djelatnosti.

(2) Prevozna sredstva na koja nije odbijen ulazni porez, ne podliježu PDV kod otuđivanja od strane poreskih obveznika.

Član 65

Odbitak ulaznog poreza pri uvozu

(1) PDV koji je obračunat pri uvozu, uvoznik može odbiti kao ulazni porez ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

a) da je PDV plaćen pri uvozu. Uplata poreza pri uvozu uvijek se obavlja za uvoznika a može je izvršiti uvoznik sam ili za njega neko drugi, koji u tom slučaju na nalogu za uplatu, u pozivu na broj odobrenja, mora navesti identifikacioni broj uvoznika na kojeg glasi JCI.

b) da je dobro uvezeno u zemlju, za oporezive svrhe uvoznika.

Član 66

Vrijeme odbitka ulaznog poreza

(1) Ulazni porez odbija se najranije u poreskom razdoblju prema članu 38. Zakona, u kojem je primljena faktura za nabavljena dobra i usluge sa iskazanim porezom na dodatu vrijednost u skladu sa članom 55. Zakona.

(2) Odbitak ulaznog poreza se odobrava bez obzira da li je faktura plaćena.

Član 67

Odbitak ulaznog poreza kod avansa

(1) Za date avanse ulazni porez se može odbiti u poreskom periodu u kojem je avans plaćen ako je za njega od strane primaoca ispostavljena a od strane platioca primljena faktura, prema članu 55. Zakona, nezavisno od toga što dobro nije isporučeno ili usluga izvršena.

(2) Ako po plaćenom avansu ne dođe do isporuke dobra ili usluge, gubi se pravo na odbitak ulaznog PDV-a, a obračunati porez treba ispraviti. U tom slučaju uplatilac avansa mora ispostaviti knjižnu obavijest primaocu avansa da je obavio ispravak ulaznog poreza, a primalac avansa tada smanjuje svoju poresku obavezu. Ova odredba se primjenjuje nezavisno od toga da li je izvršen povrat avansa.

Član 68

Odbitak ulaznog poreza za stalnu imovinu nabavljenu prije upisa u registar obveznika

(1) Svako lice koje se prvi puta registruje kao PDV obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza saglasno članu 32. Zakona o PDV za stalnu imovinu koju je nabavio ili uvezao u toku 1 (jedne) godine prije nego što je lice postalo registrovani PDV obveznik.

(2) Pod stalnom imovinom obveznika podrazumijeva se imovina koja, prema računovodstvenim standardima podliježe obračunu amortizacije, a koju lice iz stava (1) ovog člana koristi ili će koristiti za obavljanje oporezivog prometa.

(3) Lica iz stava (1) ovog člana, uz pisani zahtjev, dostavljaju Upravi:

a) specifikaciju stalne imovine na dan ulaska u sistem PDV, koja sadrži najmanje podatke o:

1) vrsti,

2) količinama,

3) nabavnim cijenama,

4) obračunatom PDV-u od strane dobavljača,

5) dobavljačima, uključujući broj i datume faktura po kojima je stalna imovina nabavljena,

6) ukoliko se radi o imovini koja je uvezena od strane lica koje postaje registrovani PDV obveznik u popisu je potrebno obezbijediti podatke o obračunatom PDV-u pri uvozu te broju i datumu jedinstvenih carinskih isprava,

b) kopije faktura i drugih dokumenata na osnovu kojih je nabavka izvršena iz podtačke 5), carinskih deklaracija iz podtačke 6) stava (3) ovog člana,

c) izjavu lica o upotrebi dobara za obavljanje poslovne djelatnosti koja podliježe obračunu PDV-a.

(4) PDV na stalnu imovinu se odbija na osnovu odluke Uprave u poreskom periodu kada odluka Uprave postane izvršna.

(5) Odbitak ulaznog PDV-a iz stava (4) ovog člana priznaje se obvezniku kao poreski kredit i podliježe povratu u skladu sa članom 52. stav (3) Zakona o PDV-u.

Član 69

Ispravka odbitka ulaznog poreza

(1) Ako se poreska osnovica (naknada) promijeni naknadno zbog različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate putem zakonski propisanih načina, tada lice koje je isporučilo dobro ili obavilo uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos izlaznog poreza. Isporučilac izdaje knjižnu obavijest na taj iznos licu kojem su isporučena dobra ili obavljene usluge koje na osnovu knjižne obavijesti vrši ispravku (smanjenje) odbitka ulaznog poreza. Ako je PDV obračunat i plaćen pri uvozu odbijen kao ulazni porez, a naknadno je snižen ili nadoknađen, tada uvoznik mora na osnovu rješenja Uprave za pripadni iznos ispraviti odbitak ulaznog poreza.

(2) Ispravku kupac mora obaviti u poreskom razdoblju u kojem je promijenjena poreska osnovica. Ukoliko UIO izda rješenje, ispravka se mora izvršiti u poreskom razdoblju u kojem rješenje postaje izvršno.

Član 70

Odbitak ulaznog poreza kod pružanja usluga od strane lica sa sjedištem u inostranstvu

(1) Poreski obveznik koji koristi uslugu lica sa sjedištem ili boravištem u inostranstvu, a koji ima obavezu da obračuna, prijavi i plati PDV na pružene usluge prema članu 13. stav (1) tačka 3. Zakona, ima pravo tako obračunati PDV odbiti kao ulazni porez, ako su ispunjeni uslovi iz člana 32. Zakona.

(2) Obveznik iz stava (1) ovog člana ima pravo na odbitak ulaznog poreza ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

- a) fakturu mora izdati lice koje ima sjedište ili boravište u inostranstvu,
- b) poreski obveznik - primaoc usluge mora izvršiti obračun iznosa PDV-a na zaprimljenoj fakturi, i
- c) PDV mora biti prijavljen kao sastavni dio iznosa izlaznog poreza navedenog u PDV prijavi poreskog obveznika - primaoca usluge.

Član 71

Određivanje dijela srazmjernog odbitka ulaznog poreza

(1) Pri obračunu srazmjernog odbitka dijela ulaznog poreza u skladu sa članom 33. stav 4. Zakona, u srazmjeru prometa sa i bez prava na odbitak ne ulaze slijedeći elementi prometa:

- a) isporuke (otudjenje) opreme koju poreski obveznik koristi u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti,
- b) isporuke finansijskih usluga, ako se obavljaju povremeno.

Smatra se da se finansijske usluge vrše povremeno ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

- i) da finansijske usluge predstavljaju dopunsku djelatnost obveznika i
- ii) da prihod od finansijskih usluga ne prelazi 5% godišnjeg prometa obveznika (sa uključenim PDV-om).

- c) isporuke nekretnina ako se obavljaju povremeno.

Kao povremene transakcije nekretnina se smatraju slučajevi kada:

- i) poreski obveznik isporučuje nekretnine u kojima je obavljao poslovne aktivnosti, ili
- ii) isporuka nekretnina nije uobičajena vrsta posla kojim se poreski obveznik bavi.

Član 72

Djelatnosti i isporuke oslobođene od PDV-a

(1) Poreski obveznik ne može odbiti ulazni porez sadržan u fakturama za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i usluga:

- a) oslobođenih plaćanja PDV-a u zemlji u skladu sa Zakonom,
- b) u inostranstvu, koje bi bile oslobođene od poreza da su obavljene u zemlji,
- c) bez naknade, koje bi bile oslobođene od poreza.

(2) Ako se isporuke dobara i usluga koje su oslobođene PDV-a u zemlji, obavljaju u inostranstvu, ne ostvaruje se pravo na odbitak ulaznog poreza koji je s njima povezan.

(3) Ako lice obavlja isporuke dobara i usluga bez naknade, nema pravo na odbitak ulaznog poreza ako je obavljanje takvih isporuka oslobođeno PDV-a.

Član 73

(brisano)

Član 74

Utvrđivanje srazmjernog dijela ulaznog poreza

(1) U slučaju dobara i usluga koje poreski obveznik koristi i za promete za koje se PDV može odbiti u skladu sa članom 32. stav (2), (3) i (5) i za promete za koje se PDV ne može odbiti, odbija se samo srazmjerni dio PDV-a koji se odnosi na prve pomenute promete.

(2) Srazmjerni iznos ulaznog poreza koji se može odbiti privremeno se utvrđuje na osnovu prometa iz prethodne godine i, ukoliko nema podataka o prometu u prethodnoj godini ili ukoliko se radi o zanemarivom iznosu (de minimis), dio koji se može odbiti utvrđuje UIO na osnovu izjave poreskog obveznika.

(3) Procenat srazmjernog odbitka sastoji se od razlomka koga čine slijedeći iznosi, sem iznosa iz člana 33. stav (4) Zakona:

- a) brojnik se sastoji od ukupnog iznosa godišnjeg prometa, bez PDV-a, koji se odnosi na promete kod kojih se PDV može odbiti u skladu sa članom 32. stav (2), (3) i (5);
- b) nazivnik se sastoji od ukupnog iznosa godišnjeg prometa, bez PDV-a,

Procenat srazmjernog odbitka = $\frac{\text{Godišnji promet definisan u tački a) ovog stava} \times 100}{\text{Godišnji promet definisan u tački b) ovog stava}}$

(4) Srazmjerni poreski odbitak izračunava se primjenom procenta srazmjernog odbitka na iznos ulaznog poreza umanjenog za iznos koji poreski obveznik nema pravo da odbije i umanjen za iznos koji poreski obveznik ima pravo da u potpunosti odbije.

Srazmjerni poreski odbitak = $\frac{\text{Iznos ulaznog poreza u poreznom periodu} \times \text{procenat srazmjernog odbitka}}{[- (\text{Iznos ulaznog poreza koji se ne može odbiti} + \text{Iznos}) \times \text{Iznos ulaznog poreza koji se u potpunosti može odbiti}]}$

(5) Odbici izvršeni na osnovu privremenog srazmjernog dijela mijenjaju se na osnovu iznosa stvarnog prometa. Ova se izmjena za prethodnu godinu vrši najkasnije putem poreske prijave za mjesec mart tekuće godine.

Član 75

Posebni slučajevi

(1) Ako država i njeni organi, entitetski organi, organi Distrikta i lokalne samouprave kao i pravna lica utemeljene u skladu sa zakonom s ciljem obavljanja poslova iz djelokruga organa uprave koji se ne smatraju obveznicima iz člana 12. stav 6. Zakona, obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do sticanja neopravdanih povlastica, tada će Uprava rješenjem utvrditi da su poreski obveznici za tu djelatnost.

(2) U slučaju iz stava 1. ovoga člana, poreski obveznici moraju odvojeno voditi knjigovodstvo za svaki odjel koji se smatra poreskim obveznikom i nema srazmjernog odbitka ulaznog poreza za bilo koje druge administrativne troškove u odnosu na dio koji se odnosi na obavljanje poslova u okvirima svog zakonom utvrđenog djelokruga ili ovlašćenja koji ne mogu odbiti.

X ISPRAVKA ULAZNOG POREZA

Član 76

Ispravka odbitka ulaznog poreza

(1) Periodom za ispravku iz člana 36. stav (2) Zakona smatra se period od pet kalendarskih godina, uključujući godinu početka upotrebe opreme. U slučaju nepokretne imovine, radi se o periodu od deset kalendarskih godina, uključujući godinu početka upotrebe objekta.

(2) Momenat početka upotrebe građevinskog objekta iz člana 36. stav (3) Zakona dokazuje se knjigovodstvenom evidencijom kojom se građevina, odnosno njezini dijelovi stavljaju u upotrebu ili bilo kojom drugom dokumentacijom kojom se dokazuje korišćenje nekretnine i njezinih dijelova kao što su: zapisnik o primopredaji, ugovor o najmu, ugovor o isporuci električne energije, vode i slično.

(3) Ispravka ulaznog poreza vrši se kada dođe do naknadne promjene upotrebe kapitalnih dobara čija je posljedica pravo poreskog obveznika da odbije niži ili viši iznos. Pod kapitalnim dobrima podrazumijeva se oprema i nepokretna imovina. Ispravka na godišnjem nivou PDV-a obračunatog na kapitalna dobra vrši se samo na jednoj desetini za nepokretnu imovinu i na jednoj petini za druge vrste kapitalnih dobara. Ispravka se vrši na osnovu promjena u pravu na odbitak u narednim godinama u odnosu na pravo na odbitak u godini kada su kapitalna dobra stečena. Nije potrebno da poreski obveznik izvrši ispravku odbitka ukoliko se srazmjerni dio PDV-a koji se može odbiti promijenio za manje od 5 % u odnosu na pravo na odbitak u trenutku kada su ta kapitalna dobra stečena. Ispravka za svaku kalendarsku godinu vrši se najkasnije putem poreske prijave za mjesec mart u narednoj kalendarskoj godini.

(4) Ukoliko do prometa kapitalnim dobrima dođe u toku perioda za ispravku, primjenjuje se slijedeće:

a) Ukoliko je taj promet oporeziv, smatra se da se kapitalna dobra upotrebljavaju za potpuno oporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravku. Ukoliko poreski obveznik nije imao pravo da u potpunosti izvrši odbitak ulaznog poreza, ispravka za preostali period za ispravku se može izvršiti u poreskom periodu u toku kog je došlo do prometa kapitalnim dobrima. Ispravka ne smije prelaziti 17% prodajne cijene, bez PDV-a.

b) Ukoliko taj promet nije oporeziv, smatra se da se kapitalna dobra upotrebljavaju za neoporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravku. Ukoliko je poreski obveznik imao pravo da u potpunosti ili djelimično odbije ulazni porez, ispravka se za preostali period za ispravku vrši u poreskom periodu u toku kog je došlo do prometa kapitalnim dobrima.

c) Ukoliko se taj promet, saglasno članu 7. Zakona, ne smatra prometom dobara uz naknadu, smatra se da se predmetna kapitalna dobra upotrebljavaju za neoporezive svrhe tokom preostalog perioda za ispravke. Međutim, poreski obveznik se može osloboditi obaveze vršenja ispravke ukoliko primalac prihvati da preuzme obavezu vršenja ispravke ulaznog PDV-a koji je isporučilac odbio na tu imovinu. Uslov je da primalac ima ili stekne najmanje istu stopu odbitka ulaznog poreza koju je isporučilac imao u trenutku nabavke tih kapitalnih dobara. Također, uslov je da se obaveza isporučioca da izvrši ispravku obračuna za svako kapitalno dobro prenese na primaoca i da primalac izjavi da će preuzeti obavezu vršenja ispravke za preostali period za ispravku. Isporučilac se oslobađa obaveze vršenja ispravke kada se izjava, sa konkretno navedenim obavezama vršenja ispravke i sa potpisom primaoca da on preuzima obaveze vršenja ispravke, dostavi UIO. UIO može odlučiti da se u tu svrhu koristi poseban obrazac.

d) Pored uslova navedenih u stavu (4) tačka c) ovog člana prenosilac cjelokupne ili dijela imovine iz člana 7. stav (2) Zakona je dužan sticaocu dostaviti:

podatak o vrijednosti nabavljenog dobra bez PDV-a:

podatak o iznosu ostvarenog odbitka ulaznog poreza po osnovu nabavke dobara:

podatak o početku prve upotrebe dobara.

(5) Ukoliko građevinski objekt ili oprema postane neupotrebljiv prije isteka perioda za ispravku ulaznog poreza, prestaju razlozi za ispravku ulaznog poreza.

(6) Ukoliko naknadno ulaganje ne mijenja u značajnoj mjeri vijek upotrebe objekta ili opreme, tada se ispravka ulaznog poreza za to ulaganje vrši u periodu vršenja ispravke ulaznog poreza za predmetna privredna dobra.

(7) Ukoliko je u pitanju naknadno ulaganje koje u značajnoj mjeri mijenja vijek upotrebe ili predstavlja posebnu cjelinu kao što je npr. aneks već postojećeg objekta, za to ulaganje se određuje novi (zasebni) period za vršenje ispravke ulaznog poreza.

Član 77

Odbitak ulaznog poreza prilikom početka obavljanja oporezivih djelatnosti

(1) Svako lice koje se registruje kao PDV obveznik ima pravo na odbitak ulaznog poreza na dobra na zalihama koja su stečena ili uvezena prije registracije za PDV srazmjerno prometu istih nakon što je lice postalo registrovani PDV obveznik.

(2) Srazmjerni odbitak, u smislu člana 37. Zakona, kao i ovog člana, znači da odbitak iz stava (1) ovog člana ne može biti veći od iznosa uobičajene

poreske obaveze u datom poreskom periodu. Uobičajena poreska obaveza predstavlja razliku između izlaznog i ulaznog poreza koji se može odbiti u datom poreskom periodu. Ukoliko se desi da iznos iz stava (1) ovog člana bude veći od uobičajene poreske obaveze, isti se prenosi na naredne poreske periode.

(3) Nakon što postane PDV obveznik, lice je dužno obezbijediti odvojenu evidenciju o prometu dobara iz stava (1) ovog člana.

(4) PDV se može odbiti u skladu sa stavom (1) ovog člana pod uslovom da su dobra na zalihi:

(a) bila isporučena od strane registrovanog PDV obveznika licu koje postaje registrovani PDV obveznik ili uvezena od strane lica koje postaje registrovani PDV obveznik,

(b) bila isporučena ili uvezena, ali ne više od 1 (jedne) godine prije nego što je lice postalo registrovani PDV obveznik.

(5) Lica iz stava (1) ovog člana dostavljaju Upravi popis dobara na zalihi koja zadovoljavaju uslove iz stava (4) ovog člana, s tim da popis mora sadržavati najmanje podatke o:

(a) vrsti,

(b) količinama,

(c) nabavnim cijenama,

(d) obračunatom PDV-u od strane dobavljača,

(e) dobavljačima, uključujući broj i datume faktura po kojima su dobra nabavljena.

(6) Izuzetno od stava (5) pod (d) i (e), ukoliko se radi o dobrima na zalihi koja su uvezena od strane lica koje postaje registrovani PDV obveznik u popisu je potrebno obezbijediti podatke o obračunatom PDV-u pri uvozu te broju i datumu jedinstvenih carinskih isprava.

(7) Lice koje se registruje kao PDV obveznik neće imati pravo na odbitak ulaznog poreza u slučaju bilo kojih drugih prometa osim onih definisanih stavom (1) ovog člana.

Član 78

(Podnošenje PDV prijave)

(1) Poreski obveznik, odnosno poreski zastupnik lica koje nema sjedište u BiH, dužan je izvršiti mjesečni obračun PDV i isti dostaviti u PDV prijavi, do 10-og dana u narednom mjesecu po isteku poreskog perioda.

(2) Prijava iz stava (1) ovog člana podnosi se na jedinstvenom obrascu prijave za PDV (Obrazac P PDV) koji je, zajedno sa Uputstvom o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Iznosi u PDV prijavi se iskazuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

(4) Poreski obveznik PDV prijavu iz stava (1) ovog člana podnosi u elektronskom obliku posredstvom ePortala UIO.

(5) Poreski obveznici koji imaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" su dužni PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde od poreskog perioda juni 2023. godine.

(6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog člana, poreski obveznici koji imaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" mogu i prije poreskog perioda januar 2023. godine PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde, a najranije od poreskog perioda oktobar 2022. godine.

(7) Ostali poreski obveznici koji nemaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" su dužni PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde od poreskog perioda januar 2024. godine.

(8) Izuzetno od odredbe stava (7) ovog člana, ostali poreski obveznici koji nemaju status "velikih obveznika indirektnih poreza" mogu i prije poreskog perioda januar 2024. godine PDV prijavu iz stava (1) ovog člana dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde, a najranije od poreskog perioda januar 2023. godine.

(9) Da bi poreski obveznik dostavio PDV prijavu elektronskim putem upotrebom elektronskog potpisa uslov je da ima kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdanu od strane ovlaštenog tijela.

(10) PDV prijava dostavljena elektronskim putem upotrebom kvalifikovane potvrde smatra se svojeručno potpisanom.

(11) Elektronsko dostavljanje PDV prijave vrši se u skladu sa propisima UIO.

Član 78a

(Obračun i plaćanje PDV stranog prevoznika putnika)

(1) Za svrhe obračuna i plaćanja PDV strani prevoznik putnika je svako lice koje vrši prevoz putnika na teritoriji BiH, a koje nema sjedište, odnosno prebivalište u BiH.

(2) Obračun i plaćanje PDV za izvršene usluge prevoza putnika koji vrši strani prevoznik putnika na teritoriji BiH vrši poreski punomoćnik stranog prevoznika koji ima sjedište na teritoriji BiH.

(3) Strani prevoznik iz stava (2) ovog člana pri ulasku i pri izlasku sa teritorije BiH popunjava Prijavu prevoza putnika (obrazac SPP-PDV I) koja je sastavni dio ovog Pravilnika, u dva primjerka, od kojih UIO zadržava jedan primjerak nakon ovjere.

(4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, obračun PDV stranom prevozniku koji nema poreskog punomoćnika sa sjedištem na teritoriji BiH utvrđuje UIO u skladu sa stavom (5), (6) i (7) ovog člana.

(5) Strani prevoznik iz stava (4) ovog člana pri ulasku i pri izlasku sa teritorije BiH nadležnom carinskom organu podnosi popunjenu Prijavu za obračun PDV stranom prevozniku koji nema poreskog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV) koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(6) Nadležni carinski organ, prilikom ulaska na teritoriju BiH, prema podacima iz Prijave iz stava (5) ovog člana (SPP-PDV) popunjava i stranom prevozniku iz stava (4) ovog člana, izdaje Potvrdu o obračunatom PDV stranom prevozniku koji nema poreskog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV UC) koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

(7) Prije napuštanja teritorije BiH nadležni carinski organ stranom prevozniku utvrđuje konačan obračun PDV na osnovicu utvrđenu na način iz člana 22. stav (7) i (8), te mu izdaje Potvrdu o iznosu ukupno obračunatog i iznosu plaćenog PDV koji je obračunat stranom prevozniku koji nema

poreskog punomoćnika na teritoriji BiH (obrazac SPP-PDV IC) koja je sastavni dio ovog Pravilnika. Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih nadležni carinski organ jedan primjerak zadržava za svoje potrebe.

(8) Dokaz o uplati PDV, u iznosu jednakom ukupnom iznosu utvrđenom u konačnom obračunu PDV iz stava (7), izvršenoj sa pozivom na broj Potvrde iz stava (6) ovog člana strani prevoznik putnika dužan je predložiti nadležnom carinskom organu najkasnije u momentu napuštanja teritorije BiH.

XI PERIOD OPOREZIVANJA, OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV-a

Član 79

Plaćanje PDV-a

(1) Obveznici koji se bave prometom dobara i usluga iz člana 4. do 11. Zakona, plaćaju PDV najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Iznos uplate navedene u stavu 1. ovog člana vrši se u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

(3) Obveznici koji se bave prometom dobara i usluga iz člana 11. Zakona, plaćaju PDV prilikom svakog uvoza dobra u rokovima u kojima se plaća carina i druge uvozne dažbine.

XII POSEBNE ŠEME U GRAĐEVINARSTVU

Član 80

Pojam građevinskih radova

(1) Pod "građevinskim radovima" iz člana 40. stav 2. Zakona, smatra se:

- a) usluge rušenja,
- b) usluge na zgradama,
- c) usluge na svim objektima, izgrađenim od građevinskog materijala, koji su izgrađeni na zemlji ili u zemlji ili alternativne usluge koje se obavljaju na objektima pomoću građevinske opreme (tj. na tunelima, mostovima, ulicama),
- d) instalacija prozora i vrata, instalacija (pokrivanje) podova, liftova, pokretnih traka i sistema za grijanje,
- e) instalacija elemenata koji se ugrađuju na zgrade ili druge objekte (restorane, radnje, prozorska okna),
- f) instalacija svjetlećih sistema,
- g) čišćenje kojim se mijenja površina (npr. pjeskarenje),
- h) druge vrste usluga u vezi sa izgradnjom nepokretne imovine koje utiču na izvođenje građevinskih radova.

Član 81

Lica u posebnoj šemi u građevinarstvu

(1) Investitor je lice koje finansira građevinske radove na nepokretnoj imovini. Izvođač je lice koje je neposredno zaključilo ugovor sa investitorom o građevinskim radovima na nepokretnoj imovini.

(2) Izvođač iz odredbi člana 41. i 42. Zakona, je dužan da za svaki poreski period investitoru izda račun o izvršenom prometu dobara i usluga.

Član 82

Pojam kooperanta

(1) Kooperant iz člana 41. i 42. Zakona je lice koje izvođaču radova isporučuje dobra i s tim u vezi vrši usluge ugradnje ili montaže tih dobara za potrebe izvođenja građevinskih radova na nepokretnoj imovini ili vrši usluge iz člana 80. ovog pravilnika koje su u vezi sa izgradnjom nepokretne imovine i time utiče na izvođenje građevinskih radova.

(2) Posebna šema se odnosi na izvođača radova iz člana 81. stav 2. ovog pravilnika i kooperanta iz stava 1. ovog člana.

XIII POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA

Član 83

Naknada poljoprivrednicima u paušalnom iznosu

(1) Saglasno članu 45. stav 1. Zakona, poljoprivredniku koji nije PDV obveznik, Uprava će odobriti pravo na paušalnu naknadu (u daljnjem tekstu: PDV naknada) za ulazni porez ako:

- a) dostavi dokaz nadležnog organa da ostvaruje prihod od poljoprivrede i šumarstva i
- b) izvrši promet poljoprivrednih i šumarskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga PDV obveznicima.

(2) PDV naknada određuje se po stopi od 5% na neto vrijednost primljenih dobara i usluga.

(3) Procenat PDV naknade iz stava 2. ovog člana Uprava može određivati svake godine.

(4) Ako poljoprivrednik izvrši promet poljoprivrednih i šumarskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, obveznik je dužan da obračuna PDV naknadu po stopi iz stava 2. ovog člana na neto naknadu primljenih dobara i usluga, o čemu je dužan izdati dokument (u daljnjem tekstu: potvrda o plaćanju).

(5) Obračunati iznos PDV naknade obveznik iz stava 4. ovog člana ima pravo da odbije kao ulazni porez, pod uslovom da je PDV naknadu i vrijednost primljenih proizvoda i usluga platio poljoprivredniku.

(6) Potvrda o plaćanju iz stava 3. ovog člana sadrži slijedeće podatke:

- a) naziv, adresu i identifikacioni broj obveznika -izdavaoca potvrde o plaćanju,
- b) mjesto i datum izdavanja i redni broj potvrde o plaćanju,

- c) ime, prezime, adresu i JMBG poljoprivrednika,
- d) vrstu i količinu isporučenih dobara, vrstu i obim usluge,
- e) vrijednost primljenih dobara i usluga,
- f) iznos PDV naknade obračunate poljoprivredniku i
- g) broj i datum odobrenja izdatog u skladu sa članom 45. stav 1. Zakona.

Član 84

Putničke agencije i tur operatori

- (1) Ako nisu ispunjeni svi uslovi iz člana 46. Zakona, putnička agencija obračunava, naplaćuje i plaća PDV po opštim uslovima propisanim Zakonom.
- (2) Putnička agencija dužna je da obezbijedi evidencije u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.
- (3) Putnička agencija dužna je da korisniku usluga izda poresku fakturu, ili bilo koji drugi dokument koji služi kao poreska faktura, za izvršenu turističku uslugu, i da u istoj iskaže PDV.
- (4) Putnička agencija ima pravo na odbitak ulaznog poreza koji je obračunat od strane obveznika koji su izvršili promet dobara i usluga, a koji nisu vezani za neposrednu korist putnika.

Član 85

Korišćena roba, umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

(1) Preprodavci iz člana 47. stav 1. Zakona, mogu obračunavati i naplatiti PDV prema posebnim uslovima, ako su korišćenu robu, umjetnička djela, kolekcionarske predmete i antikvitete, sa namjerom da iste preprodaju, kupili ili dobili:

- a) od lica koja nisu PDV obveznici,
- b) od obveznika koji nisu imali pravo na odbitak ulaznog poreza prilikom nabavki tih dobara, odnosno koji su oslobođeni plaćanja PDV-a bez prava na odbitak ulaznog poreza na nabavke,
- c) od lica čiji godišnji oporezivi promet ne prelazi propisani prag, odnosno od lica koja nisu PDV obveznici, kad se radi o korišćenoj poslovnoj imovini tog lica (mali preduzetnici)
- (2) Ukoliko preprodavci iz stava 1. ovog člana istovremeno obračunavaju, naplaćuju i plaćaju PDV prema opštim uslovima, obavezni su da u svom knjigovodstvu odvojeno vode evidencije za nabavke na koje obračunavaju i naplaćuju PDV prema posebnim uslovima.
- (3) Preprodavci iz stava 1. ovog člana u svom knjigovodstvu obezbjeđuju podatke i vode evidencije o nabavci i prodaji korišćene robe, umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta i u istim su dužni obezbijediti podatke o:
 - a) prodavcu za svaki predmet,
 - b) svakom predmetu nabavke,
 - c) iznosu nabavne cijene za svaki predmet,
 - d) iznosu prodajne cijene za svaki predmet prometa,
 - e) iznosu razlike između nabavne i prodajne cijene dobara iz tačke 3. i 4. ovog stava i
 - f) iznosu PDV-a koji je sadržan u razlici iz tačke 5. ovog stava.

(4) Poreska faktura se izdaje u skladu sa članom 106. Pravilnika.

(5) Preprodavci iz stava 1. ovog člana imaju pravo na odbitak ulaznog poreza koji je obračunat od strane obveznika koji su izvršili promet dobara i usluga, a koji nisu vezani za nabavnu vrijednost dobara.

Član 86

Dobra čije su nabavke i prodaje izvršene u cijelosti

- (1) Preprodavci čija je pojedinačna vrijednost nabavke korišćene robe i kolekcionarskih predmeta ispod iznosa od 200,00 KM nisu dužni da obezbijede podatke o pojedinačnoj nabavnoj i prodajnoj cijeni za svaki predmet oporezivanja, odnosno u tom slučaju mogu izvršiti nabavke i prodaje tih proizvoda u cijelosti.
- (2) Preprodavci korišćene robe i kolekcionarskih predmeta čija pojedinačna nabavka prelazi iznos iz stava 1. ovog člana dužni su da za svaki predmet oporezivanja obezbijede podatke propisane u članu 85. stav 3. ovog pravilnika.
- (3) Preprodavci iz stava 2. ovog člana ne mogu utvrđivati maržu za oporezivanje.
- (4) U slučaju iz stava 1. ovog člana, preprodavci određuju maržu za oporezivanje za određeni poreski period, i to kao razliku između ukupnog prometa u tom periodu i ukupne nabavke dobara.
- (5) Ako je marža negativna, preprodavci istu mogu prenijeti u naredni poreski period, pod uslovom da PDV obračunavaju i naplaćuju prema posebnim uslovima za preprodavce iz stava 1. ovog člana.
- (6) Ukoliko preprodavci istovremeno obračunavaju i naplaćuju PDV prema posebnim i opštim uslovima propisanim Zakonom, negativnu maržu ne mogu prenijeti za naredni poreski period za dobra na koja obračunavaju i naplaćuju PDV prema opštim uslovima.

Član 87

Drugi slučajevi prometa umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta

- (1) Nabavna cijena umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta koja se uvoze utvrđuje se saglasno carinskim propisima (član 21. Zakona), uvećana za iznos PDV-a koji se obračunava i naplaćuje u rokovima za naplatu carinskog duga.
- (2) Preprodavci koji obračunavaju i naplaćuju PDV, na razliku između prodajne i nabavne cijene, nemaju pravo na odbitak ulaznog poreza na dobra koja su uvezli ili dobili, saglasno članu 49. stav 1. Zakona.

Član 88

Promet dobara na javnoj aukciji

(1) Obveznik iz člana 50. stav 1. Zakona, (u daljnjem tekstu: aukcionar) može obračunavati i naplatiti PDV prema posebnim uslovima samo ukoliko na javnoj aukciji radi u ime nalogodavaca navedenih u članu 50. stav 3. Zakona.

(2) Ukoliko aukcionar istovremeno obračunava i naplaćuje PDV prema opštim i posebnim uslovima, dužan je da u svom knjigovodstvu odvojeno vodi evidencije, u kojima obezbjeđuje podatke o prometu na koji obračunava i naplaćuje PDV po opštim i posebnim uslovima i da obračuna i plati PDV za svaki posebno.

Član 88a

Dobrovoljna registracija za promet nepokretnom imovinom

(1) Lica koja prodaju nepokretnu imovinu registrovanom poreskom obvezniku mogu podnijeti zahtjev za dobrovoljnu registraciju za PDV. Zahtjev se predaje posebno za svaki komad građevinskog zemljišta, objekat ili ekonomski djeljivu cjelinu definisanu članom 8. stav (2) ovog Pravilnika. Član 3. Pravilnika o registraciji i upisu obveznika indirektnih poreza u Jedinstveni registar ne primjenjuje se na zahtjev za dobrovoljnu registraciju u svrhe navedene u ovom stavu. Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana prije nastanka poreske obaveze.

(2) Na osnovu člana 61. stav (4) i (7) Zakona, odredbe iz Glave XI Zakona se ne primjenjuju. Umjesto toga, poreski period se određuje kao period od dana kada se građevinsko zemljište ili objekat kupi ili od dana kad započne sa gradnjom do 30 dana po nastanku poreske obaveze.

(3) Dobrovoljna registracija se može poništiti na zahtjev dobrovoljno registrovanog lica ukoliko je do takvog zahtjeva došlo prije nastanka poreske obaveze.

(4) U smislu ovog člana "građevinski objekat" je svaka građevina pričvršćena za tlo ili u tlu.

(5) U smislu ovog člana "građevinsko zemljište" je zemljište namijenjeno za izgradnju građevinskog objekta.

XIV POVRAT PDV-a

a) Redovni povrat PDV-a obveznicima PDV-a

Član 89

Pokretanje postupka za povrat PDV-a

(1) Postupak povrata PDV-a se pokreće podnošenjem prijave samooporezivanja (PDV-prijava).

Član 90

Pravo na povrat PDV-a

(1) Podnošenjem PDV prijave obveznik se opredjeljuje za povrat razlike ulaznog poreza ili poreski kredit.

(2) Obilježavanjem polja 80 sa oznakom "x" u PDV prijavi smatra se da je podnesen zahtjev za povrat razlike ulaznog poreza.

(3) U slučaju da se obveznik ne izjasni, smatra se opredijeljenim za poreski kredit.

Član 91

Povrat PDV-a izvoznicima

(1) Pravo na povrat ulaznog poreza, po osnovu izvoza u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave za PDV, imaju obveznici koji su imali izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini i stiču status izvoznika.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, obveznici koji prvi put počinju sa poslovanjem i/ili obveznici koji imaju namjeru da izvoze, pravo na povrat u roku od 30 dana mogu steći na osnovu ugovora iz kojeg se može vidjeti da će u tekućoj godini imati preko 30% prometa po osnovu izvoza, a u momentu kad su u 2 (dvije) uzastopne porezne prijave imali veći iznos ulaznog poreza od iznosa izlazne porezne obaveze.

(3) Za svrhu povrata PDV-a u stavu (1) i (2) ovog člana "izvoz" znači isporuku dobara i pružanje usluga koje su oslobođene od PDV-a sa pravom odbitka ulaznog poreza.

Član 92

Postupak povrata PDV-a

(1) Uprava vrši povrat razlike ulaznog poreza umanjenog za iznos dospjelog poreskog duga.

(2) Dospjeli poreski dug je glavna i sporedna obaveza propisana Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja.

(3) Rješenje o povratu sredstava iz stava (1) ovog člana, UIO donosi po zahtjevu iz člana 90. stav (2) ovog Pravilnika samo u slučaju kada UIO ne odobri zahtijevani povrat.

(4) Rješenje o povratu sredstava iz člana 52. stav (3) Zakona, UIO donosi samo u slučaju kada ne odobri dospjeli povrat neiskorišćenog poreskog kredita.

(5) Ako Uprava ne izvrši povrat razlike ulaznog poreza u propisanim rokovima, obveznik PDV-a ima pravo na propisanu kamatu koja počinje teći prvog dana po isteku rokova za povrat do dana prenosa sredstava na račun PDV obveznika.

b) Povrat obveznicima PDV-a registrovanim u inostranstvu

Član 93

(Uslovi za povrat PDV stranom poreskom obvezniku)

(1) Strani poreski obveznik ima pravo na povrat PDV iz člana 53. Zakona, pod uslovom da:

a) je poreski obveznik u smislu člana 12. Zakona, ali u zemlji u kojoj ima uspostavljeno poslovanje, kao i da je registrovan za plaćanje PDV u toj zemlji,

b) nije registrovan ili nema obavezu da se registruje za plaćanje PDV u Bosni i Hercegovini,

- c) nema sjedište, prebivalište, poslovnu jedinicu ili drugi oblik stalnog poslovanja u Bosni i Hercegovini,
- d) ne vrši promet dobara i pružanje usluga u Bosni i Hercegovini, izuzev usluga iz člana 53. stav (2) tačka 2. od a) do c) Zakona,
- e) je imenovao zastupnika, koji je registrovan za plaćanje PDV kod UIO, a koji će ga zastupati pred UIO s ciljem vršenja povrata PDV,
- f) je upisan u evidencije UIO i posjeduje evidencioni broj za svrhe povrata PDV iz člana 53. Zakona,
- g) povrat PDV traži za nabavke za koje bi postojalo pravo na odbitak ulaznog poreza, kada bi tu djelatnost obavljao u BiH,
- h) povrat PDV traži za nabavke za koje postoji pravo na odbitak u zemlji u kojoj obavlja djelatnost i ima uspostavljeno poslovanje,
- i) posjeduje originale poreskih faktura o nabavljenim dobrima i primljenim uslugama u Bosni i Hercegovini, koje su izdate u skladu sa članom 55. Zakona.

(2) Prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat PDV, zastupnik stranog poreskog obveznika podnosi popunjen upitnik za svrhe evidentiranja iz stava (1) tačka f) ovog člana.

Član 94

(Zahtjev za povrat PDV)

(1) Strani poreski obveznik ostvaruje pravo na povrat iz člana 53. Zakona putem zahtjeva za povrat PDV koji se podnosi na obrascu "PDV-SPO", koji je sastavni dio ovog pravilnika. Zahtjev za povrat PDV u ime stranog poreskog obveznika podnosi njegov zastupnik.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana strani poreski obveznik prilaže originale poreskih faktura iz člana 93. stav (1) tačka i) ovog pravilnika.

(3) Zahtjev za povrat PDV se podnosi za period koji obuhvata najmanje tri mjeseca, a najviše kalendarsku godinu. Ukoliko se zahtjev podnosi za period od tri mjeseca, isti se podnosi kvartalno, i to za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. aprila do 30. juna, od 1. jula do 30. septembra i od 1. oktobra do 31. decembra. Zahtjev za povrat PDV može se podnijeti za period manji od tri mjeseca ako se odnosi na period koji obuhvata zadnji kvartal kalendarske godine.

(4) Zahtjev za povrat PDV podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu kalendarsku godinu na koju se zahtjev odnosi.

(5) Zahtjev za povrat PDV podnosi se samo za iznose PDV-a veće od 800 konvertibilnih maraka.

(6) Izuzetno od stava (5) ovog člana, ukoliko se zahtjev za povrat PDV podnosi za period od jedne kalendarske godine, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne može biti manji od 100 konvertibilnih maraka.

Član 95

(Provođenje postupka povrata PDV)

Uprava će bliže urediti način i postupak evidentiranja, uslove za zastupanje, uključujući način i provođenje postupka povrata PDV stranim poreskim obveznicima.

Član 95a

(Postupanje po zaprimljenim zahtjevima)

Zahtjevi za povrat PDV iz člana 94. Pravilnika, zaprimljeni, a neriješeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rješavaće se u skladu sa tada važećim propisima.

c) Povrat PDV-a stranim državljanima

Član 96

Pravo na povrat PDV-a vezanog za iznos dobara od strane putnika

(1) Pravo na povrat PDV-a iz člana 54. Zakona o PDV-u može ostvariti fizičko lice koje ima stalno mjesto prebivališta izvan Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: strani državljanin) za dobra kupljena u Bosni i Hercegovini koja, u okviru putničkog prometa, prema carinskim propisima iznosi izvan države Bosne i Hercegovine.

(2) Prebivalištem se, u smislu stava (1) ovog člana, smatra stalno mjesto nastanjenja fizičkog lica koje je upisano u putnu ispravu (pasoš), ličnu kartu ili drugi dokument koji Bosna i Hercegovina priznaje kao ličnu identifikacionu ispravu.

(3) U postupcima povrata PDV-a iz člana 54. Zakona o PDV-u strani državljanin prebivalište dokazuje ličnim dokumentima iz stava (2) ovog člana.

(4) Strani državljanin koji kupljena dobra u BiH nosi sa sobom u inostranstvo, pravo na povrat PDV za iznesena dobra ostvaruje na osnovu zahtjeva za povrat koji, na njegov zahtjev, popunjava obveznik - prodavac.

Član 97

Podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a

(1) Zahtjev za povrat PDV-a podnosi se na obrascu "PDV-SL-2" - zahtjev stranog državljanina za povrat, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, zahtjev za povrat PDV-a može se podnijeti i na dokumentu operatera kojeg je prodavac prije prodaje dobara ovlastio za povrat PDV-a stranom državljaninu, pod uslovom da taj dokument sadrži sve podatke koje sadrži "PDV-SL-2" obrazac. Operaterom se smatra lice registrovano za plaćanje PDV-a, prijavljeno UIO za obavljanje ove vrste djelatnosti, a koje posjeduje potpuni sistem za neposredno sprovođenje postupka povrata PDV-a stranim državljanima u elektronskom obliku.

Član 98

Obrazac zahtjeva za povrat PDV-a

(1) Obrazac "PDV-SL-2" popunjava se u tri primjerka, od kojih original i jednu kopiju prodavac daje stranom državljaninu, a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Član 99

Procedura za povrat PDV-a stranim državljanima

(1) Strani državljanin ostvaruje pravo na povrat PDV ako, prilikom napuštanja carinskog područja BiH, Upravi da na uvid račune, kupljena dobra i original popunjenog obrasca "PDV-SL-2".

Član 100

Uslovi za povrat PDV-a stranim državljanima

(1) Prije ovjere obrasca "PDV-SL-2" Uprava za svaki obrazac koji strani državljanin daje na uvid prilikom napuštanja carinskog područja BiH dodjeljuje jedinstveni evidencioni broj, upisuje ga u odgovarajuću rubriku "PDV- SL 2" obrasca i evidentira u informacijski sistem Uprave, te utvrđuje da li:

- a) su podaci iz putne isprave (pasoša), lične karte ili drugog dokumenta koji Bosna i Hercegovina priznaje kao ličnu identifikacionu ispravu istovjetni podacima iz obrasca "PDV-SL-2",
- b) su dobra data na uvid istovjetna sa dobrima navedenim u obrascu "PDV-SL-2" i na priloženim računima, kao i da ta dobra nisu korišćena,
- c) je ukupna vrijednost dobara sa PDV iskazana na obrascu "PDV-SL-2" veća od 200 (dvjesto) KM,
- d) se dobra iznose prije isteka roka od tri mjeseca od dana isporuke (kupovine) u BiH i
- e) je original obrasca "PDV-SL-2" ovjerio i potpisao prodavac.

(2) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana Uprava ovjerava original obrazac "PDV-SL-2" i priložene račune potpisom i pečatom i u obrazac "PDV-SL-2" unosi datum iznošenja dobara sa carinskog područja BiH.

(3) Original račun i ovjeren obrazac "PDV-SL-2" vraća se stranom državljaninu, a kopiju obrasca "PDV-SL-2" Uprava zadržava za svoje potrebe. Uprava vodi posebnu evidenciju o ovjerenim obrascima "PDV-SL-2".

Član 101

Dobra koja iznose strani državljanin bez prava na povrat PDV-a

- (1) Pravo na povrat PDV-a na dobra koja iznose strani državljanin iz BiH ne odnosi se na iznesena mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića i prerađevine od duvana.
- (2) Pod mineralnim uljima smatraju se naftni derivati (petrolej, dizel-gorivo, ulje za loženje ekstra lako (ES) i lako specijalno (LS) motorni benzin - bezolovni, motorni benzin).
- (3) Alkoholom i alkoholnim pićima smatraju se alkoholna pića, bez obzira na veličinu pakovanja i etil alkohol.

Član 102

Rok za povrat PDV-a

- (1) Stranom državljaninu ili podnosiocu zahtjeva za povrat (donosiocu ovjerenog originala obrasca "PDV-SL-2") plaćeni PDV se vraća ako, u roku od tri mjeseca od dana izdavanja računa, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi ovjeren original obrasca "PDV-SL-2" na kome je potvrđeno da su ispunjeni uslovi iz člana 100. stav 1. ovog pravilnika.
- (2) Istekom navedenog roka strani državljanin ne može ostvariti pravo na povrat PDV-a.

Član 103

Obaveza stranog državljanina

(1) Ako je ovjereni original obrazac "PDV-SL-2" iz člana 100. stava 2. dostavljen poštom, strani državljanin ili podnosilac zahtjeva dostavlja prodavcu broj računa u banci na koji će se izvršiti povrat plaćenog PDV-a, ako taj broj računa nije naveden u obrascu "PDV-SL-2".

Član 104

Način povrata PDV-a

- (1) Na osnovu ovjerenog originala obrasca "PDV-SL-2" iz člana 100. stava 2. ovog pravilnika prodavac vrši povrat plaćenog PDV stranom državljaninu ili podnosiocu zahtjeva.
- (2) Povrat PDV vrši prodavac u KM gotovinskom isplatom ili uplatom na račun u banci koji navede strani državljanin ili podnosilac zahtjeva.
- (3) Ako je isplata u gotovini, prodavac je obavezan da izvrši povrat PDV odmah, a ako se doznačava na račun stranog državljanina, odnosno podnosioca zahtjeva, uplata se vrši u roku od trideset dana od dana prijema zahtjeva.
- (4) Strani državljanin ili podnosilac zahtjeva potpisom na ovjerenom originalu obrasca "PDV-SL-2" iz člana 100. stava 2. ovog člana potvrđuje prijem vraćenog PDV u gotovini.
- (5) Ovjeren original obrasca "PDV-SL-2" iz člana 100. stava 2. ovog člana potpisan od strane stranog državljanina ili podnosioca zahtjeva o prijemu vraćenog PDV u gotovini, odnosno izvršen nalog za prenos sredstava po osnovu povrata PDV-a, služi prodavcu kao dokaz za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak ulaznog poreza.
- (6) Ako se povrat PDV-a stranom državljaninu vrši putem operatera, shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika, s tim da operater ima pravo naplatiti naknadu (proviziju), tako da stranom državljaninu vraća ukupan iznos PDV-a umanjen za iznos naknade (proviziju) operatera. Operater dostavlja prodavcu potvrdu da je izvršio povrat PDV stranom državljaninu, a prodavac doznačava povrat ukupnog iznosa PDV-a na račun operatera.

Član 105

Posebna evidencija koju vodi prodavac

- (1) Prodavac je obavezan da vodi posebnu evidenciju o izdatim obrascima "PDV-SL-2" i o povratu stranim državljaninima.
- (2) Evidencija sadrži podatke o:
 - 1) jedinstvenom evidencionom broju obrasca "PDV-SL2" dodijeljenog od Uprave,
 - 2) broju putne isprave (pasoša), lične karte ili drugog dokumenta stranog državljanina,
 - 3) broju i datumu računa iz obrasca "PDV-SL-2",

- 4) iznosu naknade za isporučena dobra bez PDV,
- 5) iznosu PDV sadržanog u naknadi za isporučena dobra,
- 6) datumu prijema ovjerenog originala obrasca "PDV-SL-2",
- 7) iznosu PDV koji je vraćen na ime povrata,
- 8) datumu povrata PDV.

(3) Podatke o izvršenim povratima po osnovu "PDV-SL 2" obrazaca za određeni poreski period prodavac je dužan da evidentira zbirno ili pojedinačno kao sastavni dio svojih evidencija o isporukama (elsporuke) u poreskom periodu u kojem izvrši povrat PDV stranom državljaninu. Ukoliko obveznik - prodavac evidentiranje vrši zbirno dužan je obezbijediti elektronski pregled pojedinačnih povrata poreza po osnovu "PDV-SL 2" obrazaca sa podacima kao u stavu (2) ovog člana.

(4) Jedinstveni evidencioni broj služi kao osnov za unos podataka u evidenciju iz prethodnog stava.

d) Povrat PDV-a za kupovinu prvog stana

Član 105a

(Uslovi i postupak povrata PDV-a za kupovinu prvog stana)

(1) Pravo na povrat PDV-a iz člana 54a. Zakona o PDV, na osnovu podnesenog zahtjeva i ispunjenih uslova, ima punoljetno fizičko lice, državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, koje izvrši kupovinu prvog stana (u daljem tekstu: kupac) čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV-a, u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika.

(2) Prvim stanom u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se novoizgrađeni individualni stambeni objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu novoizgrađenog kolektivnog stambenog objekta na teritoriji BiH, koju kupac prvi put stiče ili koju nije imao u svom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu u periodu unazad sedam godina računajući od dana podnošenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana.

(3) Pravo iz stava (1) ovog člana kupac može ostvariti za površinu stana do 40 m², a ukoliko se odluči da to pravo koristi i za članove njegovog porodičnog domaćinstva tada se površina može uvećati za 15 m² po članu.

(4) Porodičnim domaćinstvom kupca, u smislu ovog člana, smatra se zajednica življenja, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, djece, usvojenika, roditelja, brata i/ili sestre, djece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, sa istim mjestom prebivališta kao kupac.

(5) Ukoliko kupac kupuje stan čija površina je veća od površine za koju, prema stavu (3) ovog člana ima pravo na povrat PDV, pravo na povrat PDV može da ostvari srazmjerno do iznosa PDV-a koji odgovara površini stana iz stava (3) ovog člana za koju kupovinu ispunjava uslove, a u skladu sa obračunskim vrijednostima određenim u stavu (18) ovog člana.

(6) Kupac može da ostvari pravo na povrat PDV iz stava (1) ovog člana pod sljedećim uslovima:

a) da osim kupljenog prvog stana nema i da u periodu unazad sedam godina računajući od dana podnošenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana nije imao u svom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući kuću, apartman i druge objekte namjenjene za stanovanje ili iznajmljivanje,

b) da je prodavac stana obračunati PDV za stan koji je predmet kupoprodaje prijavio u elsporukama i uplatio na Jedinstveni račun kojeg vodi UIO kao sastavni dio svojih mjesečnih obaveza u skladu sa odredbama članova 38. i 39. Zakona o PDV,

c) da je, do momenta podnošenja zahtjeva za povrat PDV-a, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena stana sa uključenim PDV u cijelosti isplaćena prodavcu stana uplatom na transakcijski račun prodavca ili na drugi zakonom propisan način,

d) da član njegovog porodičnog domaćinstva iz stava (4) ovog člana nema ili nije imao u svom vlasništvu, zajedničkom vlasništvu, odnosno suvlasništvu stan na teritoriji BiH, uključujući kuću, apartman i druge objekte namjenjene za stanovanje ili iznajmljivanje, u periodu unazad sedam godina računajući od dana podnošenja zahtjeva iz stava (1) ovog člana, ali samo onda kada kupac prvog stana odluči da to pravo koristi,

e) ukoliko je kupovina prvog stana izvršena zajednički od strane dva ili više fizičkih lica, pravo na povrat PDV ima samo jedan od kupaca na površinu iz stava (3) ovog člana, dok ostali kupci mogu ostvariti pravo na povrat PDV kao članovi porodičnog domaćinstva, uz ispunjenje propisanih uslova.

(7) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na Obrascu ZKPS - Zahtjev kupca prvog stana za povrat PDV, koji je prilog uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio, uz koji se dostavlja i sljedeća dokumentacija u formi originala ili ovjerene kopije:

a) izvod iz matične knjige rođenih i dodatno izvod iz matične knjige vjenčanih ukoliko je zaključio brak koji nije evidentiran u izvodu iz matične knjige rođenih,

b) uvjerenje o državljanstvu,

c) potvrda o prebivalištu,

d) notarski obrađen ili sudski ovjeren ugovor o kupoprodaji stana,

e) poreska faktura prodavca stana koji je predmet kupoprodaje na kojoj je iskazan PDV,

f) dokaz da je ugovorena kupoprodajna cijena stana sa uključenim PDV u potpunosti isplaćena,

g) uvjerenje poreznih/poreskih organa entiteta i Brčko distrikta BiH da kupac prvog stana u periodu unazad sedam godina računajući od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje uvjerenja, nije bio obveznik plaćanja poreza u vezi nekretnina iz stava (6) tačka a) ovog pravilnika,

h) uvjerenje organa nadležnih za imovinsko pravne odnose izdato po mjestu prebivališta, kojim se dokazuje da kupac prvog stana trenutno, osim stana koji je predmet povrata PDV, nema u posjedu, kao i da nema u vlasništvu ili suvlasništvu ili u zajedničkom vlasništvu nekretnine iz stava (6) tačka a) ovog pravilnika,

i) dokaz da je prvi stan za koji se traži povrat PDV prijavljen odnosno evidentiran u službenim evidencijama kod jednog od organa iz tačke h) ovog stava,

j) izjava kupca stana sa ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela da kupuje prvi stan data na Obrascu IKPS - Izjava kupca prvog stana, koja je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

k) izjava (lista) o članovima domaćinstva ovjerena od strane nadležnog organa,

l) potvrda sa bankovnim računom kupca ili ugovor o otvaranju važećeg računa kod banke na koji će UIO izvršiti povrat PDV,

m) uvjerenja iz tačke g) i h) za supružnika, radi ispitivanja imovine stečene u braku.

(8) Za svakog od članova porodičnog domaćinstva iz stava (3) ovog člana za kojeg se traži povrat kupac prvog stana dostavlja i sljedeću dokumentaciju u formi originala ili ovjerene kopije:

a) dokumente iz stava (7) tačka a), b), c), g), h), i m) za članove domaćinstva,

b) drugi dokaz o porodičnoj povezanosti kupca prvog stana sa članom domaćinstva po kojem traži povrat, ako se porodična povezanost ne može utvrditi iz dokumenata navedenih u tački a) ovog stava.

(9) Pravo na povrat PDV iz stava (1) ovog člana ne može da ostvari lice:

a) koje je kao kupac prvog stana ranije ostvarilo pravo na povrat PDV,

b) na ime kojeg je, kao člana porodičnog domaćinstva, kupac prvog stana ostvario povrat PDV iz stava (3) ovog člana s tim da isto može ostvariti pravo na povrat PDV pri kupovini prvog stana u površini i iznosu umanjenom za već iskorišteno pravo,

c) koje ne ispunjava neki od uslova propisanih stavom (6) ovog člana,

d) za kojeg bi se utvrdilo da je na prevarnim radnjama ili protivzakonitim poslovima zasnovao svoj zahtjev za povrat PDV kod kupovine stana.

(10) Pravo na povrat PDV iz stava (1) ovog člana nije prenosivo i ne može biti predmetom nasljeđivanja.

(11) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO u regionalnom centru, prema sjedištu prodavca stana.

(12) Organizaciona jedinica UIO iz stava (11) po sprovedenom postupku provjere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na povrat PDV, rješenjem odlučuje o zahtjevu u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(13) UIO u postupku provjere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na povrat PDV, može koristiti dobijene podatke iz elektronskih evidencija entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne odnose i Osnovnog suda u Brčko Distriktu BiH.

(14) Saglasno odredbi člana 54a. stav (4) Zakona o PDV lice kojem je odobren povrat PDV po osnovu kupovine prvog stana, ne može otuđiti nabavljeni stan prije isteka roka od 5 (pet) godina računajući od dana kada mu je rješenje kojim je odobren povrat uručeno.

(15) Ukoliko kupac prvog stana ne postupi po stavu (14) ovog člana Pravilnika, dužan je, u poreskom periodu u kojem je došlo do otuđenja, obračunati, prijaviti i jednokratno platiti PDV na Jedinstveni račun kojeg vodi UIO i to u iznosu koji je jednak ukupnom iznosu odobrenog povrata PDV uvećanom za pripadajući iznos kamate koja se redovno računa na iznose indirektnih poreza.

(16) Nepoštivanje odredbi iz stavova (14) i (15) ovog člana Pravilnika podrazumijeva naknadni obračun i naplatu PDV od strane UIO sa pripadajućim sporednim obavezama, kao i preduzimanje drugih propisanih radnji.

(17) Maksimalna cijena na koju se može odobriti povrat PDV je prosječna cijena stana sa PDV u Bosni i Hercegovini koja je u zadnjem kvartalnom izvještaju, u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora, objavljena u biltenu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

(18) Maksimalan iznos povrata PDV koji se može ostvariti po jednom zahtjevu kupca prvog stana se utvrđuje na osnovu primjene preračunate stope PDV od 14,5299% na iznos koji se dobije množenjem maksimalne cijene iz stava (17) ovog člana sa 55m2.

(19) Zahtjev za povrat PDV za kupovinu prvog stana podnosi se najkasnije do 30. juna naredne godine za stanove čija je kupoprodaja evidentirana prethodne godine u jednom od registara iz stava (7) tačke h) ovog člana, izuzev za stanove čija je kupoprodaja evidentirana u periodu od stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 20/25) do stupanja na snagu ovoga pravilnika, u kojem slučaju će kupac takvog stana imati rok za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a 6 (šest) mjeseci od momenta stupanja na snagu ovoga pravilnika.

(20) UIO vodi evidenciju o svim zaprimljenim zahtjevima za povrat PDV i donesenim odlukama po istim.

(21) Sastavni dio ovog pravilnika čine:

a) Obrazac ZKPS - Zahtjev kupca prvog stana za povrat PDV,

b) Obrazac IKPS - Izjava kupca prvog stana.

XV ISPOSTAVLJANJE FAKTURE; KNJIGOVODSTVO I ČUVANJE DOKUMENATA

Član 106

Ispostavljanje poreske fakture

(1) Obveznik PDV-a je dužan da svakom kupcu izda poresku fakturu za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj promet koji je oslobođen plaćanja PDV-a (član 24. i 25. Zakona), odnosno za usluge od javnog interesa, finansijske i novčane usluge.

(2) Pod poreskom fakturom se smatra i svaki drugi dokument koji sadrži sve propisane elemente.

(3) Poreska faktura se izdaje najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje.

(4) Poreska faktura služi kao osnov za utvrđivanje poreske obaveze.

(5) Poreska faktura je osnov i preduslov za odbitak ulaznog poreza, bilo kao osnov umanjivanja poreskih obaveza ili osnov za povrat poreza od države, za knjiženje i unos podataka u poresku prijavu.

(6) Za svaku izgubljenu poresku fakturu ili dokument kojim se stiče pravo na odbitak ulaznog poreza, kupac je dužan od dobavljača obezbijediti prepis poreske fakture.

Član 107

Sadržaj poreske fakture

(1) Poreska faktura iz prethodnog člana mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:

a) naziv, adresu i identifikacioni broj za indirektno poreze obveznika koji je isporučio dobra ili usluge,

b) mjesto i datum izdavanja fakture,

- c) broj fakture,
- d) datum isporuke dobara i/ili usluga,
- e) ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacioni broj za indirektne poreze poreskog obveznika kupca,
- f) trgovački naziv, vrstu, količinu i cijenu isporučenih dobara i obavljenih usluga,
- g) pojedinačnu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a,
- h) ukupan iznos naknade bez PDV-a,
- i) PDV stopu i ukupan iznos PDV-a,
- j) ukupan iznos naknade za dobra i usluge, uključujući PDV.

(2) U slučajevima kada je obveznik dužan izdati poresku fakturu, a isporučena dobra ili usluge nisu oporezive PDV-om, na poreskoj fakturi je dužan naznačiti član Zakona po kome se obračun PDV-a ne vrši.

Član 108

Obaveza izdavanja poreske fakture u slučaju korišćenja usluga u vanposlovne svrhe

(1) Obveznik PDV-a mora izdati poresku fakturu u skladu sa odredbama ovog pravilnika i Zakona i u slijedećim slučajevima korišćenja usluga u vanposlovne svrhe (član 5. i 9. Zakona), i to kad:

- a) obveznik upotrijebi dobra koja čine dio poslovne imovine u vanposlovne svrhe poreskog obveznika, zaposlenih i drugih lica kada je PDV moguće u potpunosti ili djelimično odbiti,
- b) obveznik pruža usluge bez naknade, ili uz smanjenju naknadu, u vanposlovne svrhe osnivača, zaposlenih i drugih lica ili svrhe koje nisu povezane sa njegovim poslovanjem,
- c) obveznik upotrijebi ili obavi uslugu bez naknade, ili uz smanjenu naknadu, zaposlenima ili članovima njihove porodice po osnovu rada i
- d) obveznik izuzima dobra za krajnju potrošnju (u svrhe koje nisu povezane s poslovnom djelatnošću).

Član 109

Izdavanje interne fakture

(1) Za korišćenje dobara i usluga u vanposlovne svrhe izdaje se interna faktura, pod uslovom da se na navedena dobra i usluge može odbiti PDV u potpunosti ili djelimično.

(2) Za korišćenje lično proizvedenih dobara ili obavljenih usluga u vanposlovne svrhe izdaje se interna faktura, pod uslovom da se na navedena dobra i usluge može odbiti PDV u potpunosti ili djelimično.

(3) Za usluge iz člana 9. stav (1) tačka 3. Zakona izdaje se interna faktura.

(4) Interna faktura sadrži sve propisane elemente poreske fakture, osim što se umjesto podataka o kupcu navode podaci o svrsi korišćenja dobara i usluga.

Član 110

Izdavanje poreske fakture u slučajevima avansnog plaćanja

(1) Za primljene avanse prije isporuke dobara i usluga, primalac avansa, dužan je izdati poresku fakturu u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Na poreskoj fakturi je obavezna naznaka "faktura-avans".

(3) Ovakva poreska faktura je osnov za obračun izlaznog poreza kod prodavca, a ulaznog kod kupca.

(4) Primljeni avans predstavlja bruto naknadu iz koje se preračunatom stopom izračunava PDV.

(5) Ako je avans primljen u istom obračunskom periodu u kojem je obavljena i isporuka, tada se ne ispostavlja poreska faktura za avans, nego faktura za redovnu isporuku dobara ili usluga. U slučaju kada je primljeni avans veći od iznosa u redovnoj fakturi ispostavlja se poreska faktura za razliku avansa.

(6) Pri isporuci dobara, odnosno obavljanju usluga ispostavlja se poreska faktura u kojoj se zaračunava cjelokupna isporuka dobara, odnosno obavljena usluga, a poreska faktura za avans se poništava (stornira).

(7) PDV se ne obračunava i ne plaća u slučaju avansnog plaćanja za promet dobara i usluga koji ne podliježe plaćanju PDV-a.

(8) Primalac avansa izdaje račun sa pozivom na odredbu Zakona o PDV-u kojim je propisano da taj promet dobara i usluga ne podliježe oporezivanju. Ovo se ne odnosi na promete koji su oslobođeni obračuna i plaćanja PDV-a, u skladu sa odredbama člana 24. i 25. Zakona.

Član 111

Potvrda o prijemu

(1) Potvrda o plaćanju (potvrda o prijemu) je dokument koji se izdaje u specifičnim slučajevima kada postoje otežavajuće okolnosti, nemogućnost izdavanja fakture ili kada je obveznik izdavanja fakture kupac (otkupi od poljoprivrednika, kompleksnost kvantitativnog ili kvalitativnog prijema robe i slično).

(2) Potvrda se izdaje samo za isporuke dobara i usluga na osnovu ugovora.

(3) Datum ispostavljanja potvrde predstavlja datum isporuke dobara i usluga.

Član 112

Potvrda o prijemu kao faktura

(1) Fakturom se smatra i potvrda o prijemu koju izdaje obveznik za isporuke dobara od poljoprivrednika u smislu člana 45. Zakona.

Član 113

Sadržaj potvrde o prijemu

(1) Potvrda o prijemu iz prethodnog člana sadrži slijedeće podatke:

- a) naziv, adresu i identifikacioni broj obveznika,
- b) mjesto, datum izdavanja i redni broj potvrde,
- c) ime, prezime, adresu i matični broj poljoprivrednika,
- d) vrstu, količinu isporučenih dobara ili izvršenih usluga od strane poljoprivrednika,
- e) datum ili rok prometa dobara i usluga
- f) vrijednost primljenih dobara i usluga,
- g) iznos paušalne naknade obračunate poljoprivredniku,
- h) broj rješenja o paušalnoj naknadi za poljoprivrednika od strane Uprave.

Član 114

Blagajnički račun

(1) Obveznici koji promet dobara i usluga naplaćuju u gotovini obavezni su promet iskazivati preko registar blagajni i za svaki izvršeni promet izdati blagajnički račun (isječak vrpce registar blagajne).

(2) Računi se izdaju u dva primjerka, od kojih se jedan izdaje kupcu a drugi služi kao poreska dokumentacija uz dnevne izvještaje za knjiženje.

Član 115

Sadržaj blagajničkog računa

(1) Blagajnički računi za gotovinski promet pri prometu dobara ili usluga moraju sadržavati najmanje slijedeće podatke:

- a) naziv, adresu i identifikacioni broj obveznika,
- b) mjesto prodaje (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavnice)
- c) datum i broj izdavanja računa,
- d) količinu, cijenu i uobičajeni trgovački naziv isporučenog dobra ili izvršene usluge,
- e) ukupan iznos naknade bez PDV-a,
- f) ukupan iznos PDV-a i
- g) ukupan iznos naknade sa PDV-om.

Član 116

Blagajnički račun kao faktura

(1) Blagajnički računi mogu se prihvatiti kao osnova za priznavanje ulaznog PDV-a ukoliko ukupni iznos uključivši PDV ne prelazi 100,00 KM.

(2) Za iznos blagajničkog računa preko 2.000,00 KM pored blagajničkog računa mora se izdati poreska faktura.

Član 117

Izvještaj o dnevnom i mjesečnom prometu

(1) Obveznici koji promet dobara i usluga naplaćuju gotovinski u skladu sa članovima 118. i 119. dužni su sačinjavati izvještaje o ukupnom dnevnom i mjesečnom prometu, sa podacima o iznosu prometa bez PDV-a, iznosu PDV-a i iznosu prometa sa PDV-om koji predstavljaju dokumente za unos podataka u knjigu izlaznih faktura.

Član 118

Obveznici koji nisu dužni izdavati blagajničke račune

(1) Obveznici koji promet dobara i usluga naplaćuju gotovinski prilikom maloprodaje duvana, duvanskih prerađevina, dnevne štampe, lota i sportske prognoze u kioscima i pri prodaji dobara i usluga na tržnicama i drugim otvorenim prostorima, nisu dužni izdavati blagajničke račune.

Član 119

Pojam tržnice i otvorenog prostora

(1) Pod tržnicama i otvorenim prostorima, u smislu Zakona i ovog pravilnika, smatraju se mjesta registrovana od strane nadležnog organa na kojima se može vršiti promet dobara i usluga krajnjim potrošačima.

(2) Pod prodajom na otvorenim prostorima smatra se i prodaja karata javnog prevoza putnika, prodaja karata putem automata i ostalih proizvoda putem automata.

Član 120

Načela za vođenje knjigovodstva

(1) Poreski obveznik mora u svom knjigovodstvu obezbijediti sve podatke potrebne za tačno, pravilno i blagovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a.

(2) Osnov za knjigovodstveno evidentiranje poreski značajnih događaja, promjena i činjenica su odgovarajuće isprave, kao što su: obračuni izvršenih i primljenih isporuka, izdate i primljene fakture, isprave o uvozu i izvozu (carinske isprave), isprave o plaćanjima i naplati, kao i sve druge isprave bitne za obračun i plaćanje PDV-a i korišćenje prava na odbitak ulaznog poreza.

(3) Knjigovodstvo poreskih obveznika, knjige izlaznih i ulaznih faktura i druge evidencije moraju se voditi prema Međunarodnim računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima i prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.

(4) Pri vođenju knjigovodstva obveznik treba da se pridržava slijedećih računovodstvenih načela:

- a) akrealna osnova,
- b) stalnost poslovanja,
- c) razumljivost,
- d) relevantnost,
- e) značajnost,
- f) pouzdanost,
- g) vjerodostojna prezentacija,
- h) suština prije forme,
- i) neutralnost,
- j) opreznost,
- k) kompletnost,
- l) uporedivost i
- m) blagovremenost.

Član 121

Sadržaj knjigovodstvenih evidencija

(1) Poreski obveznik mora u svom knjigovodstvu obezbijediti sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje PDV-a, a naročito:

- a) o ukupnom iznosu naknade za isporuke dobara i usluga s PDV-om, iznosu naknade za isporuke dobara i usluga koje su oslobođene PDV-a,
- b) o obračunatom PDV-u po izdatim fakturama za isporučena dobra i obavljene usluge,
- c) o ukupnom iznosu naknada za primljena dobra i usluge, iznosu naknade za primljena dobra i usluge s PDV-om i iznosu naknade za primljena dobra i usluge bez PDV-a,
- d) o obračunatom PDV-u po fakturama za primljena dobra i korišćene usluge (ulaznom porezu),
- e) o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a,
- f) o potraživanju za povrat ulaznog poreza i njegovoj uplati.

(2) Radi osiguravanja podataka o izdatim i primljenim fakturama i PDV-u sadržanom u tim fakturama, poreski obveznik mora ili:

- a) voditi posebne evidencije, i to: knjigu izlaznih faktura (obrazac KIF) i knjigu ulaznih faktura (obrazac KUF), ili
- b) u poslovnom knjigovodstvenom i računovodstvenom sistemu uspostaviti račune za:
 - i) izlazni PDV za isporuke licima registrovanim za PDV,
 - ii) izlazni PDV za isporuke licima neregistrovanim za PDV,
 - iii) ulazni PD,
 - iv) uplate PDV,
 - v) uvozni PDV i
 - vi) izvoz.

Član 122

Knjiga izlaznih faktura

(1) U knjigu izlaznih faktura (KIF) upisuju se podaci kako slijedi:

- a) redni broj (kolona 1),
- b) broj fakture (kolona 2),
- c) datum izdavanja faktura (kolona 3),
- d) naziv kupca (primaoca dobara ili usluga) ako se radi o poreskom obvezniku (kolona 4),
- e) identifikacioni broj kupca. Ovdje se ne unosi podatak za inostrane kupce, kao ni kod prodaje krajnjim potrošačima (kolona 5),
- f) iznos fakture (kolona 6),
- g) iznos interne fakture u vanposlovne svrhe (kolona 7),
- h) iznos faktura za izvozne isporuke. Unose se podaci za obavljene isporuke u inostranstvo na osnovu izvoznih carinskih isprava (kolona 8),
- i) iznos fakture za ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV-a (kolona 9),
- j) osnovica za obračun PDV-a kupcima- poreskim obveznicima (kolona 10),
- k) obračunati iznos PDV-a na sve isporuke (kolona 11).

(2) U knjigu izdatih faktura (KIF) unosi se i:

a) dnevni gotovinski promet. U tom se slučaju u kolonu 2 unose brojevi faktura za gotovinski promet (od -- do --, prema specifikaciji od -- do -- i slično), u kolonu 3 datum, u kolonu 4 naznaka da se radi o gotovinskim računima kao "gotovinska naplata blagajne br. ---" i slično, kolona 5 se ne popunjava, a iznos tih računa (gotovinske naplate) upisuje se u kolonu 6. U ovu kolonu poreski obveznik može, na osnovu isprava o dnevnom prometu, upisati u jednom iznosu gotovinski promet za cijeli obračunski period,

b) gotovinski promet bez računa iz člana 117. ovog pravilnika. U tom slučaju, u kolonu 2 unosi se naznaka prodajnog mjesta, kioska i slično, u kolonu 3 datum, ostali podaci se upisuju na način iz tačke 1. ovog stava,

c) fakture za isporuke bez naknade ili uz lični popust,

d) naknadne ispravke faktura.

(3) Nakon ispostavljanja fakture za isporuke dobara, odnosno usluga za koje je primljen avans i izdata faktura u smislu odredbi Zakona i ovoga pravilnika, u knjizi izdatih faktura za avanse poništava (stornira) se faktura za avans, a faktura za isporučena dobra, odnosno obavljene usluge upisuje se u knjigu izlaznih faktura za isporučena dobra i usluge.

Član 123

Knjiga ulaznih faktura

(1) U knjigu ulaznih faktura upisuju se podaci kako slijedi:

a) redni broj (kolona 1),

b) broj fakture (kolona 2),

c) datum fakture (kolona 3),

d) naziv - ime i prezime dobavljača, odnosno isporučioća dobara ili usluge i sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište (kolona 4),

e) identifikacioni broj ili JMBG dobavljača, odnosno isporučioća (kolona 5),

f) iznos fakture bez poreza (kolona 6),

g) ukupni iznos fakture s porezom (kolona 7),

h) iznos paušalne naknade (kolona 8),

i) ukupni iznos ulaznog poreza sadržanog u fakturama iz kolone 7 (kolona 9),

j) ulazni porez koji se može odbiti (kolona 10), te

k) ulazni porez koji se ne može odbiti (kolona 11).

(2) U knjizi ulaznih faktura u kolonu "iznos fakture bez poreza" u slučaju uvoza vrši se evidentiranje samo osnovice za obračun PDV-a utvrđene u skladu sa članom 21. Zakona, što znači da se u knjizi ulaznih faktura neće evidentirati fakture koje su obuhvaćene u formiranju osnovice za obračun PDV-a u carinskom postupku (fakture dobavljača i zavisni troškovi iz člana 22. stav (6) Pravilnika).

(3) U knjizi ulaznih faktura u kolonu "ukupni iznos fakture sa porezom" u slučaju uvoza vrši se evidentiranje poreske osnovice iz člana 21. Zakona sa porezom.

(4) U slučaju iz stava (2) i (3) ovog člana poreski obveznik je dužan da uz carinsku ispravu u poslovnoj dokumentaciji ima i fakturu dobavljača kao i fakture koje se odnose na zavisne troškove.

(5) Po prijemu fakture za isporučena dobra i usluge za koje je plaćen avans, u knjizi primljenih faktura za avanse poništava (stornira) se faktura za dati avans sa svim podacima, a faktura za isporučena dobra i usluge unosi se na odgovarajući način u knjigu ulaznih faktura za primljena dobra i usluge.

(6) U knjigu primljenih faktura unose se i podaci o naknadnim ispravkama ulaznog poreza u smislu odredbe člana 36. Zakona.

Član 124

Obaveza zaključivanja knjiga

(1) Knjige izlaznih i ulaznih faktura zaključuju se za svaku poslovnu godinu, i pri prestanku poslovanja.

(2) Tokom godine, za svako obračunsko razdoblje, iznosi upisani u knjige iz stava 1. ovoga člana se zbrajaju i koriste za popunjavanje poreske prijave.

(3) U knjigu ulaznih faktura i knjigu izlaznih faktura upisuje se i kumulativni iznos poreza za obračunski period.

Član 125

Obveznici koji nisu u obavezi posebno voditi knjige i evidencije

(1) Ako poreski obveznik u svom knjigovodstvu obezbjeđuje sve podatke potrebne za utvrđivanje poreske osnovice, odnosno poreza, kao i ulaznog poreza, nije obavezan posebno voditi knjige i evidencije propisane ovim pravilnikom.

Član 126

Prilagođavanje obrazaca i knjiga automatskoj obradi podataka

(1) Obrasci i knjige iz ovoga pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka, s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci.

XVI POSEBNA ŠEMA ZA PORESKE OBVEZNIKE-DUŽNIKE U SKLADU SA ČLANOM 66. ZAKONA

Član 127

Pojam posebne šeme

(1) Prilikom uvođenja obaveze plaćanja PDV-a po posebnoj šemi za poreskog obveznika-dužnika, u skladu sa članom 66. Zakona, od poreskog obveznika primaoca isporuke, Uprava vrši procjenu slijedećih elemenata:

a) iznose fiskalnih i drugih dugova,

- b) rizik po javne prihode, uključujući i procjenu vjerovatnoće naplate PDV-a bez uvođenja posebne šeme,
 - c) nivo rizika za povećanje duga,
 - d) istorijat ponašanja poreskog obveznika,
 - e) opšte ekonomske izglede poreskog obveznika u budućnosti.
- (2) Osnovni izvor informacija koji treba procijeniti su podaci za prethodnu godinu i poslovni plan i budžeti ako postoje.

Član 128

Uvođenje posebne šeme

- (1) Najmanje 30 dana prije donošenja rješenja o uvođenju posebne šeme, Uprava obavještava poreskog obveznika-dužnika, da na osnovu raspoloživih podataka namjerava da uvede posebnu šemu.
- (2) Poreski obveznik-dužnik se obavještava u pismu namjere i poziva da preduzme odgovarajuće korake u cilju izmirivanja duga, uplatom rate ili drugih aranžmana.
- (3) Poreski obveznik kojem se uvodi posebna šema u svoje fakture za isporuke licima koja su registrovana za PDV, unosi slijedeću klauzulu: "Iznos PDV-a naveden u ovoj fakturi se plaća Upravi sa pozivom na naš identifikacioni broj."
- (4) Rješenje kojim se utvrđuje obaveza plaćanja po posebnoj šemi se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" i u najmanje tri najčitanije dnevne novine i ističe se u poslovnim prostorijama na vidnom mjestu zajedno sa uvjerenjem o registraciji za PDV.

Član 129

Obaveze registrovanog poreskog obveznika-primaoca isporuke (kupca)

- (1) Lice registrovano za PDV koje kupuje dobra i usluge od isporučioaca kojem je Uprava rješenjem uvela posebnu šemu, plaća iznos PDV-a direktno Upravi.
- (2) Iznosi PDV-a zadržani tokom poreskog perioda, plaćaju se do 5. u mjesecu za prethodni poreski period. U istom roku, poreski obveznik PDV je dužan dostaviti Upravi listu sa podacima za prethodni poreski period, za svakog registrovanog poreskog obveznika-dužnika sa:
- a) iznosom zadržanog PDV-a,
 - b) identifikacionim brojem isporučioaca dobara ili usluga i
 - c) identifikacionim brojem primaoca dobara ili usluga koji je zadržao iznos PDV-a.

Član 130

Ukidanje posebne šeme

- (1) Posebna šema se ukida ukoliko poreski obveznik-dužnik izvrši uplatu dužnog iznosa ili dostavi dovoljnu garanciju za izmirenje duga.
- (2) Rješenje o ukidanju posebne šeme se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

XVII PRAVNI LIJEKOVI

Član 131

Pravni lijekovi

- (1) Pravo obveznika PDV-a na žalbu protiv rješenja koja donese Uprava, postupanje prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi i pokretanje upravnog spora propisano je Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja, u skladu sa članom 2. stav 2. navedenog Zakona.

XVIII KAZNE ODREDBE

Član 132

Prekršaji

- (1) Poreski obveznik koji prekrši obavezu prema članu 128. stavovi 2. i 3., i članu 129. ovog pravilnika, podliježe novčanoj kazni u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM.
- (2) Odgovorna osoba u pravnom subjektu koja je odgovorna za povredu iz stava 1. ovog člana podliježe novčanoj kazni u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 132a

- (1) Period suspenzije povrata PDV-a za porezni period određen članom 72. stav (1) Zakona ističe:
- a) za porezne periode januar i februar 2006. - do 10. avgusta 2006.;
 - b) za porezne periode mart i april 2006. - do 10. septembra 2006.;
 - c) za porezne periode maj i juni 2006. - do 10. oktobra 2006.;
 - d) za porezni period juli 2006. - do 10. novembra 2006.;
 - e) za porezni period avgust 2006. - do 10. decembra 2006.;
 - f) za porezni period septembar 2006. - do 10. januara 2007.;
 - g) za porezni period oktobar 2006. - do 10. februara 2007.;
 - h) za porezni period novembar 2006. - do 10. marta 2007.;
 - i) za porezni period decembar 2006. - do 10. aprila 2007.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, period suspenzije povrata PDV-a neće isteći prije nego obveznik podnese porezne prijave kako za porezni period za koji se ostvaruje pravo na povrat, tako i za prethodne porezne periode.

(3) UIO po službenoj dužnosti izdaje obavještenje o iznosu povrata koji će biti izvršen i dostavlja ga poreznom obvezniku što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a.

(4) Iznos povrata o kojem je porezni obveznik obaviješten prema stavu (3) ovog člana biće uplaćen najkasnije 5 (pet) dana nakon izdavanja obavijesti.

(5) UIO će platiti zatezne kamate poreznom obvezniku ukoliko uplate iz stava (4) ovog člana ne budu izvršene u roku od 60 dana od dana isteka perioda suspenzije povrata PDV-a.

Član 133

Promet obavljen do 31. 12. 2005.

(1) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se obave poslije 31. 12. 2005. godine.

(2) Dobavljač je obavezan na dan 31. 12. 2005. godine kupcima ispostaviti račune za sve nenaplaćene isporuke proizvoda, roba i usluga, koje su obavljene u cjelini ili djelimično. Dobavljač je dužan izvršiti i obračun poreza na promet, ukoliko je predmetni promet oporeziv u skladu sa propisima koji regulišu oporezivanje po navedenoj osnovi.

(3) Kooperanti su dužni glavnom izvođaču radova ispostaviti obračun za privremenu ili konačnu situaciju obavljenih građevinskih radova, zaključno sa 31. 12. 2005. godine.

(4) Popis ispostavljenih a nenaplaćenih računa, koji se dostavlja nadležnom regionalnom centru Uprave obavezno sadrži:

- a) naziv kupca,
- b) identifikacioni broj kupca,
- c) broj računa,
- d) datum izdavanja računa i
- e) obračun poreza na promet proizvoda i usluga po svakom računu.

(5) Obaveza popisa ispostavljenih a nenaplaćenih računa odnosi se na račune po kojima je izvršen promet dobrima i uslugama i na kojima je dobavljač obračunao porez na promet, ali isti nije uplaćen.

(6) Ako se proizvodi, roba ili usluge isporučuju kontinuirano, ili u dijelovima, na osnovu prethodno sačinjenog ugovora, odredbe Zakona primjenjuju se na dio prometa obavljenog počev od 01.01.2006. godine, a odredbe propisa kojima se uređuje porez na promet na dio prometa koji je obavljen i obračunat kupcu zaključno sa 31.12.2005. godine.

(7) Obaveza poništavanja i knjigovodstvenog storniranja računa u vezi sa kojim nije izvršen promet dobrima i uslugama, odnosi se i na račune za avanse koji nisu naplaćeni sa 31.12.2005. godine.

Član 134

Konačni obračun poreza na promet

(1) Rokovi za uplatu poreza na promet proizvoda i usluga uređeni su propisima koji regulišu oprezivanje porezom na promet, sa izuzetkom poreza na promet koji je sadržan u nenaplaćenju realizaciji na dan 31.12.2005. godine, a koji dospijeva za uplatu u skladu sa članom 74. stav 3. Zakona.

(2) Obveznici poreza na promet proizvoda i usluga obavezni su Upravi dostaviti kopiju konačnog obračuna poreza na promet proizvoda i usluga za 2005. godinu. Original konačnog obračuna poreza na promet proizvoda i usluga za 2005. godinu dostavlja se nadležnim poreskim upravama entiteta i Brčko Distrikta do 20.02.2006. godine.

(3) Poreske uprave entiteta i Brčko Distrikta nadležne su za postupak kontrole poreskih obaveza prijavljenih u konačnom obračunu poreza na promet proizvoda i usluga za period 01.01 - 31.12.2005. godine.

Član 135

Zalihe robe u maloprodaji

(1) Registrovani PDV obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na malo i ugostiteljstva na dan 31.12.2005. godine obavezni su:

- a) obaviti popis zaliha robe,
- b) stornirati ukalkulisani porez na promet u zalihama robe,
- c) utvrditi vrijednost zaliha robe bez poreza na promet, te na tako utvrđenu poresku osnovicu obračunati PDV primjenom propisane stope, te
- d) popisne liste i obračun PDV-a dostaviti Upravi do 10.01.2006. godine.

(2) Obveznici poreza na promet koji nisu registrovani kao PDV obveznici obavezni su:

- a) obaviti popis zaliha robe,
- b) utvrditi vrijednost zaliha bez poreza na promet, te na tako utvrđenu poresku osnovicu obračunati PDV primjenom propisane stope,
- c) dostaviti popisne liste Upravi do 10.1.2006. i
- d) izvršiti plaćanje PDV iznosa obračunatog pod tačkom 2. ovog stava do 28.2.2006.

(3) Prodavcu na malo i ugostitelju akciznih roba koji nisu obveznici PDV-a, a koji na zalihama na dan 31.12.2005. godine imaju akcizne robe, te ako posjeduju dokaz da je na iste plaćen porez na promet proizvoda, tako plaćeni porez na promet tretira se kao plaćeni PDV u smislu formulacije "PDV računa" iz člana 76, stav 4 Zakona o PDV-u.

(4) Organizaciona jedinica Uprave ovlašćena za primanje popisa zaliha iz stava 1., 2. i 3. ovog člana je ona jedinica u Regionalnom centru gdje se nalazi sjedište tj. mjesto prebivališta poreskog obveznika.

(5) Plaćanje iznosa PDV-a koji je obračunat iz stava 2, tačka 4. ovog člana se vrši na propisani račun.

Član 136

Zalihe akcizne robe

(1) Registrovani PDV obveznici koji u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti koriste ili raspolažu akciznom robom na koju je plaćen porez na promet od strane uvoznika ili proizvođača na dan 31.12.2005. godine, obavezni su:

- a) obaviti popis zaliha akcizne robe,
- b) utvrditi porez na promet proizvoda u zalihama akcizne robe,
- c) utvrđeni porez na promet proknjižiti na analitički konto ulaznog poreza,
- d) obračunati i platiti PDV na vrijednost zaliha akcizne robe u skladu sa opštim odredbama Zakona o PDV-u, te
- e) popisne liste dostaviti Upravi do 10.1. 2006. godine.

(2) Iznose poreza na promet proizvoda sadržanih u zalihama iz stava 1. ovog člana poreski obveznici će utvrditi na osnovu dokumenta u kome je obračunat porez na promet proizvoda od strane dobavljača, odnosno proizvođača ili uvoznika. Ukoliko obveznik ne posjeduje predmetni dokument utvrđeni porez na promet ne može se priznati kao ulazni porez.

Član 137

(Obaveze za postupanje u građevinskoj djelatnosti)

(1) Lica koja su obveznici PDV-a u skladu sa Zakonom, dužna su da na dan stupanja na snagu ovog pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjenje popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

(2) Popisna lista iz stava (1) ovog člana sadrži najmanje podatak o nazivu obveznika, ID broju obveznika, adresi na kojoj se nalazi objekat, ukupnu projektну površinu objekta i/ili ekonomski djeljivih cjelina, ukupno sadržani PDV po primljenim fakturama, ukupno odbijeni PDV sa danom popisa, vrijednost izvršenih isporuka i vrijednost primljenih uplata za buduće isporuke po kojima je ispostavljena faktura, avansna faktura ili drugi dokument kojim se dokazuje vrijednost izvršenih isporuka i/ili primljenih uplata. Uz popisnu listu se prilaže specifikacija pojedinačno izdate fakture i avansne fakture ili drugog dokumenta o izvršenoj isporuci i/ili primljenoj uplati.

(3) Na prava i obaveze PDV-a u vezi sa građevinskim objektima u izgradnji nastale prije stupanja na snagu ovog pravilnika primjenjivaće se odredbe pravilnika koji je bio na snazi do početka primjene ovog pravilnika.

Član 138

Opšta obaveza popisa

(1) Poreski obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunatim porezom, pri smanjenju, povećavanju ili ukidanju poreza, obavezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunatim porezom po novim poreskim stopama.

Član 139

Nadležnost za postupke pokrenute prije stupanja na snagu Zakona

(1) Porez na promet proizvoda i usluga koji poreski obveznik duguje prema odredbama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, plaća se u rokovima i na način propisan odredbama tog zakona.

(2) Na obaveze poreza na promet proizvoda i usluga nastale prije početka primjene Zakona u pogledu njihovog utvrđivanja, žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, naplate, prinudne naplate i povrata, te vođenja prekršajnog postupka primjenjivaće se Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga i ostali propisi koji regulišu predmetne oblasti, a koji su bili na snazi do početka primjene ovog zakona.

Član 140

Stupanje na snagu

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu slijedećeg dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1.1.2006. godine.

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05).

Samostalni članovi Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

("Sl. glasnik BiH", br. 21/2006)

Član 8

Odredba člana 4. ovog Pravilnika primjenjuje se na zahtjeve za povrat PDV-a primljene u UIO od dana primjene Zakona.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Samostalni član Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

("Sl. glasnik BiH", br. 60/2006)

Član 3

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Samostalni član Pravilnika o dopunama

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

("Sl. glasnik BiH", br. 100/2007)

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Samostalni član Pravilnika o izmjeni

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

("Sl. glasnik BiH", br. 85/2017)

Član 2

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmjenama i dopunama

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

("Sl. glasnik BiH", br. 44/2020)

Član 7

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Samostalni članovi Pravilnika o dopuni

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

("Sl. glasnik BiH", br. 45/2026)

Član 2

(Prelazne i završne odredbe)

(1) Za stanove koji su kod organa iz člana 105a. stav (7) tačke h) ovog pravilnika evidentirani do dana stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 20/25) primjenjivaće se odredbe Zakona koji je bio na snazi do tog momenta, odnosno plaćeni PDV na te stanove ne može biti predmet povrata.

(2) Izuzetno, ukoliko kupac prvog stana ne svojom krivicom zbog objektivnih okolnosti nije bio u mogućnosti da kod organa iz člana 105a. stav (7) tačka h) ovog pravilnika evidentira kupoprodaju prvog stana do dana stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o PDV- u ("Službeni glasnik BiH", broj 20/25), može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 3

(Stupanje na snagu i primjena)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

ANEKS 1

POSTUPANJE U PORESKOM ODREĐENJU PROMETA PREMA UGOVORIMA O LIZINGU

POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim aneksom bliže se propisuje način postupanja u vezi sa poreskim određenjem prometa prema ugovorima o lizingu, a za svrhe obračuna i plaćanja PDV-a.

Član 2

(Definicije)

U smislu ovog Aneksa, slijedeći pojmovi imaju slijedeće značenje:

a) "Ugovor o lizingu" podrazumijeva ugovor zaključen na određeni vremenski period, za pokretnu i/ili nepokretnu imovinu, tokom kojeg nijedna ugovorna strana ne može raskinuti ugovor o lizingu ukoliko obje strane postupaju u skladu sa svojim ugovornim obavezama.

b) "Osnovno trajanje ugovora" podrazumijeva period tokom kojeg nijedna ugovorna strana ne može raskinuti ugovor ukoliko obje strane postupaju u skladu sa svojim ugovornim obavezama.

c) "Ugovor o lizingu sa potpunom isplatom (Full-Pay-Out)" podrazumijeva ugovor gdje primalac lizinga tokom vremena osnovnog trajanja ugovora svojim kontinuiranim uplatama pokriva najmanje sve tekuće troškove davaoca lizinga koji predstavljaju cijenu koštanja predmeta lizinga, uključujući sporedne troškove (osiguranje, troškovi prevoza, itd) i finansijske troškove.

d) "Ugovor o lizingu sa djelimičnom isplatom (Non-Full-Pay-Out)" podrazumijeva sve ostale ugovore koji se ne mogu svrstati u ugovore definisane

članom 2. stav 1. tačka c. ovog člana.

e) "Ugovor o lizingu bez mogućnosti otkupa ili bez mogućnosti produženja ugovornog perioda nakon isteka osnovnog trajanja ugovora" podrazumijeva ugovor kod kojeg primalac lizinga nema mogućnosti da stekne pravo vlasništva nad predmetom lizinga nakon isteka osnovnog trajanja ugovora, niti ima mogućnost da produži ugovor o lizingu.

f) "Ugovor o lizingu sa mogućnošću otkupa" podrazumijeva ugovor kod kojeg primalac lizinga ima mogućnost da stekne pravo vlasništva nad predmetom lizinga nakon isteka osnovnog trajanja ugovora.

g) "Ugovor o lizingu sa mogućnošću produženja trajanja ugovora" podrazumijeva ugovor kod kojeg primalac lizinga ima mogućnost da nakon isteka osnovnog trajanja ugovora produži trajanje ugovora do određenog vremena ili na neograničeno vrijeme.

h) "Ugovor o posebnom lizingu" podrazumijeva ugovor koji je konkretno izrađen tako da odgovara zahtjevima primaoca lizinga i gdje, nakon isteka osnovnog trajanja ugovora, primalac lizinga može koristiti predmet lizinga jedino u ekonomskom i faktičkom smislu, a ova vrsta ugovora može biti sa ili bez klauzule o mogućnosti otkupa i/ili produženja.

i) "Rizik propasti predmeta lizinga" podrazumijeva rizik od oštećenja ili uništenja predmeta lizinga.

j) "Građevinski objekat" podrazumijeva svaki objekat pričvršćen za tlo ili u tlu.

k) "Zakon" podrazumijeva Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 9/05 i 35/05).

l) "PDV" podrazumijeva porez na dodatu vrijednost.

POGLAVLJE II. PORESKO ODREĐENJE PROMETA, KLASIFIKACIJA UGOVORA O LIZINGU ZA SVRHE PDV-a I AMORTIZACIJA

Član 3

(Opšta pravila)

(1) Poreski tretman lizing transakcija u sistemu PDV-a zavisi od uslova predviđenih u ugovoru zaključenom između davaoca i primaoca lizinga. Da bi se u svakom pojedinačnom slučaju donijela odluka o tome da li se radi o prometu dobara ili pružanju usluga, u obzir se moraju uzeti svi elementi transakcije i okolnosti pod kojima je do dotičnog prometa došlo, gdje je objektivni sadržaj istog odlučujući, bez obzira na to kako su ga strane okarakterisale.

(2) U slučaju da dođe do izmjene ugovora o lizingu tokom perioda trajanja istog, te ukoliko izmjena utiče na PDV određenje prometa, PDV tretman usklađuje se saglasno ovom Aneksu.

Član 4

(Određivanje prometa za svrhe PDV-a)

(1) Promet koji proizilazi iz zaključenog ugovora o lizingu se, u skladu sa članom 4. stav 1. ili stav 3. tačka 3. Zakona, određuje kao promet dobara ukoliko ugovor na početku svog trajanja ispunjava jedan ili više uslova iz čl. 5. do 9. ovog Aneksa ako se pravo vlasništva nad predmetom lizinga prenosi najkasnije uplatom posljednje rate, ili ako se radi o ugovoru o posebnom lizingu.

(2) Ukoliko se promet koji proizilazi iz zaključenog ugovora o lizingu ne tretira kao promet dobara u skladu sa stavom 1. ovog člana, taj se promet tretira kao promet usluga.

Član 5

(Ugovori o lizingu koji se odnose na pokretne stvari sa potpunom isplatom - "Full-Pay Out")

Ugovori o lizingu koji se odnose na pokretne stvari sa potpunom isplatom određuju se kao promet dobara.

Član 6

(Ugovori o lizingu koji se odnose na pokretne stvari sa djelimičnom isplatom - "Non Full-Pay Out")

(1) Promet nastao kao posljedica zaključenog ugovora o lizingu određuje se kao promet dobara ukoliko ugovor na početku svog trajanja ispunjava najmanje jedan od slijedećih uslova:

a) Ako primalac lizinga ima mogućnost da otkupi predmet lizinga, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 90% od uobičajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu;

b) Ako je osnovni period trajanja ugovora jednak ili manji od 90% od uobičajenog vijeka trajanja predmeta lizinga, a primalac lizinga ima mogućnost da otkupi predmet lizinga po cijeni nižoj od vrijednosti neotpisanog dijela, u skladu sa članom 10. ovog Aneksa;

c) Ako primalac lizinga ima pravo da produži ugovorni period, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 90% od uobičajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu.

Član 7

(Ugovori o lizingu koji se odnose na građevinske objekte sa potpunom isplatom - "Full-Pay Out")

(1) Ugovori o lizingu koji se odnose na građevinske objekte sa potpunom isplatom određuju se kao promet dobara.

(2) Zemljište na kome se nalazi građevinski objekat i zemljište koje pripada objektu i služi njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ima isti poreski tretman kao građevinski objekat.

Član 8

(Ugovori o lizingu koji se odnose na zemljište sa potpunom isplatom - "Full-Pay Out")

(1) Ukoliko ugovor o lizingu precizira da primalac lizinga ima mogućnost kupovine zemljišta po cijeni nižoj od tržišne vrijednosti, isti se određuje kao promet dobara.

(2) Zemljište na kome se nalazi građevinski objekat i zemljište koje pripada objektu i služi njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ima isti poreski tretman kao građevinski objekat.

Član 9

(Ugovori o lizingu koji se odnose na nepokretnu imovinu sa djelimičnom isplatom - "Non Full-Pay Out")

(1) Promet nastao kao posljedica zaključenog ugovora o lizingu određuje se kao promet dobara ukoliko ugovor na početku svog trajanja ispunjava najmanje jedan od slijedećih uslova:

- a) Ako primalac lizinga ima mogućnost kupovine, a osnovno trajanje ugovora je više od 90% od uobičajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu;
- b) Ako primalac lizinga ima mogućnost kupovine, a ponuđena cijena je niža od vrijednosti neotpisanog dijela predmeta lizinga, u skladu sa članom 10. ovog Aneksa;
- c) Ako primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovno trajanje ugovora je više od 90% od uobičajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu;
- d) Ako primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovno trajanje ugovora je jednako ili manje od 90 % od uobičajenog vijeka trajanja predmeta lizinga datog u ovom Aneksu, a iznos naknade za produženje ugovornog perioda je manji od 75% od vrijednosti za koju se može očekivati da će biti dogovorena između strana koje nisu međusobno povezane;
- e) Ako primalac lizinga, u skladu sa ugovorom o lizingu, ima mogućnost kupovine predmeta lizinga ili produženja trajanja ugovora, i ako je ispunjen jedan ili više od slijedećih uslova:
 1. Rizik od propasti predmeta lizinga se prenosi na primaoca lizinga, a u slučaju propasti predmeta lizinga, primalac lizinga će nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu,
 2. Rizik od propasti predmeta lizinga i obaveza za dovođenje predmeta lizinga u prijašnje stanje o vlastitom trošku, ukoliko dođe do propasti istog, prenosi se na primaoca lizinga, a isti u tom slučaju ima obavezu nastavljanja izmirenja obaveza u skladu sa ugovorom o lizingu,
 3. Primalac lizinga mora nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu ukoliko predmet lizinga ne može da se koristi, bez obzira da li je primalac lizinga odgovoran za to,
 4. Ukoliko dođe do prekida ugovora o lizingu prije isteka perioda na koji je isti zaključen, a za koji primalac lizinga nije odgovoran, isti mora izmiriti do tada nepokrivene troškove davaoca lizinga,
 5. Primalac lizinga pokriva potraživanja trećih lica prema davaocu lizinga.

(2) Ukoliko je predmet ugovora o lizingu građevinski objekat, zemljište na kojem se taj objekat nalazi i zemljište koje pripada objektu i služi njegovoj funkciji, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, ima isti tretman kao i građevinski objekat.

(3) Izdavanje u zakup zemljišta, izuzev zemljišta navedenog u stavu 2. ovog člana, određuje se kao pružanje usluga.

Član 10

(Amortizacija)

(1) U smislu primjene ovog Aneksa, neotpisani dio predmeta lizinga obračunava se u skladu sa ovim članom.

(2) Vrijednost koja treba da se koristi za obračunavanje neotpisanog dijela predmeta lizinga čine troškovi nabavke ili proizvodnje i svi sporedni troškovi (npr. akciza, carina, troškovi prevoza).

(3) U smislu primjene ovog Aneksa, koristi se linearni metod amortizacije.

(4) Primjenjuju se slijedeći uobičajeni vijekovi trajanja:

(a) kancelarijske zgrade	50 godina
(b) stambene zgrade	50 godina
(c) zgrade hotela	40 godina
(d) drugi objekti (npr. fabrike, garaže, trgovine)	25 godina
(e) kamioni i putnički automobili	5 godina
(f) druga vozila (npr. traktori, kombajni, žetelice)	6 godina
(g) kompjuteri, televizori i slična elektronska oprema	4 godine
(h) druga oprema, uključujući proizvodne mašine	5 godina.

(5) Ukoliko se građevinski objekat koristi u različite svrhe, tada se objekat određuje prema svrhi korišćenja većinskog dijela kvadratnih metara građevinskog objekta.

NORMATIV ZA UTVRĐIVANJE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

Red. br.	N A Z I V	STOPA %
1	2	3
	PROIZVODNJA	
	Proizvodnja etil alkohola	
1.	etil-alkohol	0,30
	Proizvodnja alkoholnih pića	
1.	etil-alkohol	0,30
2.	viski i drugi destilati	0,50
3.	vino u rinfuzi	3,00
4.	rakija u rinfuzi	3,00
5.	ambalaža (staklene boce)	1,00
6.	ostala ambalaža	0,50

7.	gotovi proizvodi	1,00
	Proizvodnja osvježavajućih bezalkoholnih pića	
1.	sirovine i reprodukcioni materijal	0,50
2.	ambalaža	0,30
3.	gotovi proizvodi	0,30
	Proizvodnja i promet derivata nafte	
1.	specijalni benzini	0,15
2.	motorni, avionski i ostali benzini	0,425
3.	dizel-goriva	0,325
4.	lož ulje	0,325
5.	ostali derivati,osim motornih i mineralnih ulja	0,06
6.	motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja	0
	Proizvodnja cigareta	
1.	Cigarete i ostale prerađevine od duvana	0
	Proizvodnja luksuznih proizvoda	
1.	luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađenih sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa višeod 50% srebra	0
2.	prirodno drvo kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera	0
3.	kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%	0
	TRGOVINA NA MALO	
1.	Voće	
	-južno voće (pomoranxe, limun, banane, mandarine, ananas i sl.)	3,00
	-orah, badem, lješnik, kesten, rogač	1,70
	-jagodasto voće, svježe smokve	4,00
	-jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice	3,00
	-koštičavo voće: kajsije, breskve, trešnje i višnje	4,00
	-sušeno voće - šljive	1,00
	-sušeno voće - smokve i ostalo	1,00
	-egzotično voće	3,00
	-ostalo voće	1,80
2.	Povrće	
	-kupus kiseli u rinfuzi	4,00
	-kupus, kelj, blitva, zelena salata svježa	4,00
	-boranija, grašak, paprika, paradajiz i tikvica	3,20
	-krompir i šargarepa rana, celer i peršun	3,50
	-zamrznuto voće i povrće - pakovano	0,50
	-krompir, šargarepa, luk	1,50
	-pasulj	0,80
	-pečurke, šampinjoni - svježi	4,00
	-ostalo povrće	0,80
3.	Cvijeće	
	-cvijeće svježe (razno)	4,00
	-cvijeće ostalo	2,50
4.	Žitarice	
	-pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice	0,20
5.	Ostali prehrambeni proizvodi	
	-brašno (kukuruzno i pšenišno) i pirinač u rifuzi	1,00
	-brašno (kukuruzno i pšenišno) i pirinač upakovano	0,50
	-mak i pšenišne mekinje	0,80
	-pecivo svih vrsta	0,50
	-kolači industrijski	1,00
	-proizvodi od brašna (dvopek, mrvica, keks)	0,50
	-sladoled, krem	1,00
	-jaja svježa	1,00
	-med	0,20
	-sirće alkoholno, vinsko i voćno	1,00
	-šećer (kristal, u prahu, u kocki)	1,00
	-so za jelo (morska, kamena i vakumirana)	1,00
	-povrće konzervirano (svih vrsta pakovanja)	1,00
	-jela gotova i polugotova	0,30
	-bomboni i drugi proizvodi od šećera	0,30
	-čokolada i proizvodi od čokolade i kakaoa	1,00
	-kafa svih vrsta - u pakovanju	0,80
	-začini u originalu i čajevi	0,80
	-mast jestiva	0,80
	-ulje jestivo flaširano	1,00
	-ostalo	0,50

6 .	Pića - alkoholna i bezalkoholna	
	-u flašama i drugom pakovanju	0,70
7.	Meso, suhomesnati proizvodi i riba	
	-meso svježe	1,80
	-riba svježa	2,30
	-riba smrznuta	1,00
	-riba sušena	0,50
	- slanina sveža, loj, svinjsko salo, mast (topljena)	0,80
	-suhomesnati proizvodi i vakumirano meso	1,00
	-ostalo	0,80
8.	Stočna hrana	2,0 0
9.	Hemijski proizvodi	
	-firnajt, boje i lakovi, git	1,00
	-deterxenti za pranje rublja	1,30
	-sredstva za čišćenje	1,00
	-kozmetički i higijenski proizvodi	1,00
	-ostali hemijski proizvodi	1,00
10.	Građevinski materijal	
	-cement, gips	1,80
	-mermerne ploče	1,00
	-salonit ploče i cijevi	2,00
	-pijesak šljunak	3,00
	- izolacione mase	1,00
	-izolacioni materijal (staklena i kamena vuna)	2,00
	-ter papir krovni	1,50
	-crijep, opeka, mont blokovi i gredice	2,00
	-betonski proizvodi (cijevi, ploče, kocke)	1,00
	-rezana građa i ploče od drvna	1,50
	-ostali građevinski materijal, osim građevinske stolarije	1,50
	-građevinska stolarija	0
11.	Ogrjev	
	-ugalj drveni u rifuzi	3,00
	-ugalj u vrećama	0,50
	-ugalj lignit u rifuzi	2,00
	-ostali ugalj	1,00
	-ogrjevno drvo	1,00
12.	Ostalo	
	-staklo ravno i šuplje, osim optičkog	1,50
	-keramika i porcelan	1,00
	-užarija	0,20
	-posuđe od metala (emajlirano i neemajlirano)	0,50
	-posuđe od stakla, porcelana i keramike	1,50
	-sanitarni uređaji od keramike	1,00
	-dječije igračke razne	0,50
	-gramofonske ploče, kasete i nosači zvuka	1,00
	-video kasete, fotografski filmovi	1,00
	-tkanine metražne	1,50
	-čarape ženske	1,00
	-ostala tekstilna roba	1,50
	-sijalice	2,00
	-baterijski ulošci	2,00
	-kancelarijski materijal	1,00
	-cigarete i ostale preradevine od duvana	0
	-motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja	0
	-luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra	0
	-prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera	0
	-kože reptila i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%	0
	-ostalo nespomenuto	0,50
	TRGOVINA NA VELIKO	
	- svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo	50% od procenta za trgovinu na malo











Uputstvo za popunjavanje PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje

U polje 1 unosi se dvanaestocifreni identifikacioni broj, odnosno broj koji je naveden na uvjerenju odnosno rješenju za registraciju za PDV.

U polje 2 unosi se poreski period, shodno Zakonu o PDV- to je jedan kalendarski mjesec. U ovo polje se unosi period na sljedeći način: primjer, mart 2021. godine: 01.03.2021-31.03.2021. odnosno 2103 i sl.

U polje 3 unosi se naziv poreskog obveznika tj. naziv koji je naveden na uvjerenju odnosno rješenju o registraciji za PDV. Primjer: "Čelik" d.o.o..

U polje 4 unosi se adresa poreskog obveznika, preciznije podatak koji je naveden na uvjerenju odnosno rješenju o registraciji poreskog obveznika za PDV. Primjer: Sarajevska 13.

U polje 5 unosi se podatak o poštanskom broju i mjestu gdje posluje poreski obveznik, također podatak iz uvjerenja odnosno rješenja o registraciji za PDV. Primjer: 78000 Banja Luka.

U polje 11 unosi se podatak o vrijednostima izvršenih oporezivih isporuka u datom poreskom periodu odnosno svih isporuka za koje je po članu 17. Zakona o PDV-u nastala obaveza za obračun PDV-a. U ovo polje se upisuju takođe i vrijednost isporuka izvršenih u vanposlovne svrhe kako je to regulisano članom 5. Zakona o PDV. Ovo se odnosi na dobra koja čine dio poslovne imovine poreskog obveznika, a isti je koristi u privatne svrhe ili u privatne svrhe svojih zaposlenih, odnosno kada dobrima raspolaže, besplatno ili uz smanjenu naknadu, ili koristi robu u svrhe koje nisu povezane sa poslovnom djelatnosti poreskog obveznika. U polje 11 upisuje se vrijednost isporuka izvršenih shodno članu 6. Zakona o PDV. Ovaj član reguliše sljedeće vrste prometa dobara:

1. stavljanje u vlastitu upotrebu dobara koje poreski obveznik proizvodi, izgrađuje, obrađuje, kupuje ili uvozi u okviru obavljanja svojih poslovnih djelatnosti;
2. korišćenje dobara za koja je ulazni porez u potpunosti ili djelimično odbijen, a koji poreski obveznik u potpunosti ili djelimično koristi u svrhe obavljanja djelatnosti koje su oslobođene od plaćanja PDV-a;
3. zadržavanje dobara nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka registracije, a za koja je ulazni porez u potpunosti ili djelimično odbijen.

Pored gore navedenog upisuje se i vrijednost prometa shodno članu 9. Zakona o PDV, tačnije vrijednosti sljedećih vrsta prometa:

1. upotreba dobara, koja čine dio poslovne imovine, za vanposlovnu upotrebu poreskog obveznika, zaposlenih ili drugih osoba, kada je PDV na takva dobra moguće u potpunosti ili djelimično odbiti;
2. pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade ili uz smanjenu naknadu u vanposlovne svrhe osnivača, zaposlenih i drugih osoba ili u svrhe koja koje nisu povezane sa njegovim poslovanjem;
3. pružanje usluga koje poreski obveznik vrši u svrhe njegovog poslovanja, kada PDV na takvu uslugu, da je pruža drugi poreski obveznik, ne bi bilo moguće u potpunosti odbiti;

Pored toga u polje 11 se unosi:

- vrijednost isporuka izvršenih EUFOR-u i štabu NATO;
- vrijednost usluga prilikom uvoza;
- iznos osnovice za obračun PDV sadržane u avansnim fakturama;
- vrijednost isporuka i izvršenih usluga za koje je mjesto prometa izvan BiH (reeksport dobara i usluge za koje je shodno članu 15. Zakona mjesto prometa izvan BiH) i
- promet dobara i usluga regulisanih članovima 7., 8., 28., 29. i 30. Zakona o PDV-u.

Potrebno je obratiti pažnju da se vrijednosti u ovom polju iskazuju bez PDV-a, te da se u ovo polje ne upisuju vrijednosti iz polja 12 i 13.

U polje 12 Upisuje se vrijednost izvoza, za dati poreski period, koja je oporezovana "nultom stopom" shodno članu 27. Zakona o PDV-u osim usluga povezanih sa uvozom dobara u BiH.

Preciznije u ovo polje se upisuje:

- statistička vrijednost izvoza iz polja 46 carinske prijave za trajni izvoz EXA
- fakturisana vrijednost iz polja 22 izvozne carinske prijave EXC kojom se razdužuje carinski postupak unutrašnje obrade po osnovi lohn poslova, pod uslovom da tu vrijednost čini samo vrijednost usluge i domaćeg ugrađenog materijala, a koji podaci moraju biti vidljivi iz računa koja je prilog te prijave. Dokaz da se radi o odobrenju o unutrašnjoj obradi po osnovi lohn poslova je šifra 30.2 iz tačke 10 Odobrenja o unutrašnjoj obradi.
- vrijednost usluge i domaćeg ugrađenog materijala iz računa priloženog carinskoj prijavi EXC kod ostalih odobrenja unutrašnjeg obrade pod uslovom da su u računu (izdatom od lica koje je izvršilo usluge na dobrima koja su uvezena u BiH i izvezena od istih lica, licu koje nema sjedište u BiH) koji je u prilogu carinske prijave EXC posebno iskazane vrijednosti uvezene robe radi unutrašnje obrade na dan prihvatanja carinske prijave za unutrašnju obradu IML, vrijednost usluga, vrijednost domaćeg ugrađenog materijala, te vrijednost drugih troškova nastalih na carinskom području BiH.

U polje 13 upisuje se vrijednost isporuka na koje obveznik PDV nije obavezan obračunati PDV shodno članu 24. i 25. Zakona o PDV-u.

Polja 11, 12 i 13 odnose se na sve vrijednosti izlaza koje je poreski obveznik imao u datom poreskom periodu.

U nastavku objašnjenja za polja 21, 22 i 23 koja se odnose na vrijednosti ulaza koja je poreski obveznik imao u datom poreskom periodu.

U polje 21 upisuje se vrijednost svih nabavki u datom poreskom periodu, od lica registrovanih za PDV kao i od lica koja nisu registrovana za PDV.

Pored navedenog u ovo polje se upisuje vrijednost nabavke bez prava na odbitak ulaznog poreza, nabavke za koje je mjesto prometa izvan BiH (reeksport), vrijednost nabavke kapitalnih dobara i stalnih sredstava, vrijednost usluga primljenih od lica sa sjedištem u inostranstvu i vrijednost dobara i usluga primljenim avansnim fakturama.

Vrijednost u ovom polju upisuje se bez PDV-a. U ovo polje se ne upisuju vrijednosti koje su navedene u poljima 22 i 23.

U polje 22 upisuje se vrijednost uvezanih dobara koja su uvezena od strane poreskog obveznika u datom poreskom periodu shodno članu 11. stav (1) Zakona o PDV-u. Ova vrijednost se upisuje shodno članu 21. Zakona o PDV-u po kojoj osnovicu za dobra koja se uvoze čine vrijednost dobra shodno carinskim popisima (statistička vrijednost iz JCI), akciza, carina i druge uvozne takse kao i ostali javni prihodi, svi sporedni troškovi (provizija, troškovi pakovanja, prevoza i osiguranja i sl.).

Preciznije u ovo polje se upisuje vrijednost uvoza (utvrđena shodno odredbama člana 21. Zakona o PDV-u) obavljenog po carinskim prijavama IMH (postupak "02" - unutrašnja obrada po sistemu povrata dažbina) i IMH (puštanje u slobodan promet - postupak "40" i postupak "42"). Vrijednost u ovo polje se upisuje bez PDV-a.

U polje 23 upisuje se vrijednost nabavki od poljoprivrednika koji su od strane UIO dobili rješenje da imaju pravo na paušalnu naknadu. Napominjemo da se u ovo polje isključivo upisuje neto vrijednost isplaćena poljoprivredniku.

U polje 51 upisuje se iznos PDV obračunat na isporuke dobara i usluga. U ovo polje se upisuje i obračunati PDV za dati poreski period na isporuke dobara i usluga shodno članu 5., 6., 7., 8. i 9. Zakona o PDV-u (PDV na dobra i usluge upotrijebljene u vanposlovne svrhe i za vlastitu upotrebu).

U slučaju kada obveznik PDV-a vrši povrat PDV-a po osnovu člana 54. Zakona o PDV u ovom polju umanjuje iznos koji je vratio kao povrat PDV po ovom osnovu, odnosno umanjuje svoju obavezu za PDV u onom poreskom periodu u kojem je izvršio povrat PDV po ovom osnovu.

U polje 41 upisuje se vrijednost PDV-a obračunat na primljena dobra i usluge od strane lica koja su registrovana za PDV, a u datom poreskom periodu, pored navedenog u ovo polje se upisuje i PDV samo ako je plaćen od strane primalaca usluga izvršenih od lica sa sjedištem u inostranstvu u datom poreskom periodu i srazmjerni dio PDV-a koji se može odbiti shodno odredbama iz člana 33. Zakona o PDV-u. Pored navedenog u ovo polje kooperant u posebnoj šemi u građevinarstvu nakon zaprimanja potvrde da je izvođač radova izvršio uplatu PDV-a po izlaznim računima kooperanta sa pozivom na ID broj kooperanta upisuje vrijednost PDV-a iz primljenog dokaza o plaćanju koje mu je dostavio izvođač radova. U ovo polje se ne upisuje vrijednost PDV na uvoz, odnosno iznos naveden u polju 42 i iznos koji je plaćen kao paušalna naknada poljoprivredniku iznos naveden u polju 43.

U polje 42 upisuje se vrijednost PDV-a koji je i plaćen od strane poreskog obveznika prilikom uvoza dobara u BiH za dati poreski period i to samo za

one uvoze čija se vrijednost unosi u polje 22 tj. za plaćeni PDV po uvozu obavljenom po carinskim prijavama, osim PDV-a koji poreski obveznik ne može odbiti shodno Zakonu o PDV-u. Pod pojmom plaćen podrazumijeva se da je uplata izvršena u poreskom periodu tj. od 1. do zadnjeg dana u mjesecu, odnosno poreskom periodu.

U polje 43 upisuje se vrijednost isplaćene paušalne naknade koja je isplaćena poljoprivrednicima u datom poreskom periodu od strane poreskog obveznika za isporučena dobra i usluge. Poljoprivrednik je osoba koja je od strane UIO dobila rješenje da ima pravo na paušalnu naknadu.

U polje 61 upisuje se vrijednost koja predstavlja zbir vrijednosti iz polja 41, 42 i 43.

U polje 71 upisuje se razlika vrijednosti navedenih u poljima 51 i 61. Vrijednost u ovom polju može biti pozitivna i negativna. Ako je ova vrijednost pozitivna tj. vrijednost iz polja 51 je veća od vrijednosti iz polja 61, onda vrijednost iskazana u polju 71 predstavlja PDV obavezu koju je obveznik PDV obavezan uplatiti na Jedinstven račun najkasnije do 10. u mjesecu po isteku poreskog perioda. Ako je razlika negativna tj. vrijednost iz polja 51 je manja od vrijednosti iz polja 61 obveznik PDV ima mogućnost da iznos iz polja 71 (u ovom slučaju obavezno se upisuje znak "-" (minus) ispred iznosa) koristite kao poreski krediti u sljedećem poreskom periodu ili ima mogućnost tražiti povrat PDV od Uprave za indirektno oporezivanje.

U polje 80 upisuje se oznaka "X" u slučaju da postoji više uplaćen iznos PDV-a, odnosno da je iznos u polju 71 negativan. Da budemo precizni, ako je polje 80 označeno sa "X" smatra se da je poreski obveznik podnio zahtjev za povrat PDV-a na svoj transakcijski račun koji je isti naveo u zahtjevu za registraciju za PDV. Svi rokovi vezani za povrat teku od dana kada je PDV prijava sa označenim poljem 80 primljena u poreskom podsistemu Informacionog sistema UIO, (ePorezi)

U polja 32, 33 i 34 upisuju se podaci o obračunatom PDV-u licima koja nisu registrovana za PDV, a da je promet izvršen u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH. Da još jednom naglasimo da je zakonska obaveza poreskih obveznika ispravno i tačno popuniti ova polja jer isti služe za analizu, te raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa prema entitetima i Brčko distriktu. Takođe, odredbama člana 13. Zakona o uplatama na Jedinstven račun i raspodjeli prihoda propisana je i obaveza o prijavljivanju krajnje potrošnje od strane obveznika PDV-a u PDV prijavama.

Podatak o krajnjoj potrošnji koja se prijavljuje u PDV prijavi definiše se kao:

- a) PDV za koji poreski obveznik nema pravo na odbitak,
- b) PDV obračunat na promet dobara i usluga licima koja nisu upisana u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza te licima iz inostranstva koja nemaju sjedište u BiH niti poreskog zastupnika,
- c) PDV obračunat na sve promete dobara i usluga u vanposlovne svrhe, uključujući PDV na manjak dobara, upotrebu lično proizvedenih dobara, promjene svrhe i zadržavanja dobara nakon prestanka poslovanja i
- d) Ispravljeni ulazni PDV u smislu odredbi člana 36. Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Iznos PDV-a koji je obračunat u krajnjoj potrošnji upisuje se u polja 32, 33 i 34 PDV prijave.

U polja 32, 33 i 34 PDV prijave evidentira se slijedeće:

- a) Podaci o obračunatom PDV-u na promet dobara licima koja nisu registrovani za PDV, vodeći računa o sjedištu poreskog obveznika koji je izvršio promet dobara, odnosno gdje je sjedište obveznika koji je izvršio promet (u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH),
- b) Podaci o obračunatom PDV-u na promet usluga licima koja nisu registrovana za PDV i to na taj način da se u pomenuta polja unose vrijednosti obračunatog PDV-a prema mjestu gdje je usluga izvršena, osim kod prometa usluga povezanih sa nekretninama, a koje mjesto prometa se određuje prema mjestu gdje se nalazi nekretnina,
- c) Podaci o PDV-u iz svih internih faktura i PDV obračunatom na sve promete dobara i usluga u vanposlovne svrhe, uključujući PDV na manjak dobara, upotrebu lično proizvedenih dobara, promjene svrhe i zadržavanja dobara nakon prestanka poslovanja,
- d) Ulazni PDV iz poreskih faktura na koji poreski obveznik nema pravo na odbitak,
- e) Za tačke c) i d) mjesto krajnje potrošnje određuje se prema tačkama a) i b) ovog stava u zavisnosti od toga da li je promet dobara ili promet usluga i
- f) Iznos ispravljenog ulaznog PDV-a u smislu odredbi člana 36. Zakona o porezu na dodatu vrijednost pri čemu se mjesto prometa određuje prema mjestu upotrebe opreme odnosno objekata za koje se vrši ispravka odbitka ulaznog poreza.

Podaci o obračunatom PDV navedeni u tački a) i b) obuhvataju i PDV koji je iskazan u izdatim i storniranim avansnim fakturama.

Krajnja potrošnja poslovne jedinice - U slučaju da poreski obveznik ima poslovnu jedinicu ili više njih, kod određivanja krajnje potrošnje potrebno je voditi se time na što se zaista krajnja potrošnja odnosi, tj. da li se krajnja potrošnja odnosi na sjedište firme ili na poslovnu jedinicu. Za krajnju potrošnju se smatra da je u onom entitetu odnosno Brčko distriktu BiH gdje se poslovna jedinica nalazi, ako se konkretna faktura po kojoj se nema pravo na odbitak odnosi na tu poslovnu jedinicu, što se može potvrditi kroz računovodstveno vođenje troškova te poslovne jedinice ili je u samoj fakturi naznačeno da je primalac poslovna jedinica.

Ono što je najčešće nejasno kod popunjavanja polja krajnje potrošnje je način kako odrediti koji iznos u koje polje treba upisati. Suština je u tome da se u navedena polja upiše PDV iz krajnje potrošnje koja je izvršena u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko distriktu BiH, nije bitno kome je izvršena prodaja (bitno je samo da osoba nije registrovana za PDV), već je samo pitanje u kojem entitetu, odnosno distriktu je izvršena prodaja dobara, koja predstavlja krajnju potrošnju.

Kod obveznika sa pravom na srazmjerni odbitak postoji specifična situacija, ovaj obveznik prima račune od svojih dobavljača u kojima je iskazan PDV, za te dobavljače ovaj obveznik je registrovani obveznik za PDV pa zbog toga dobavljač za ovaj konkretan račun ne popunjava polje 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Međutim, obveznik sa pravom na srazmjerni odbitak ulazni porez fakturisan od dobavljača može odbiti u srazmjernom dijelu. Preostali dio ulaznog PDV koji obveznik nije mogao odbiti predstavlja konačnu potrošnju te se ovaj iznos PDV unosi u odgovarajuća polja 32, 33 i 34 na PDV prijavi.

Primjer:

Samo popunjavanje prijave za PDV obveznika koji ostvaruju pravo na srazmjerni odbitak ulaznog poreza se ne razlikuje od obveznika koji ne spadaju u tu kategoriju u dijelu popunjavanja prijave u dijelovima prijava I i II. Osnovna razlika pri popunjavanju prijave ovog poreskog obveznika je u dijelu koji je pod III u PDV prijavi. Da pojasnimo što se popunjava u dijelu III na PDV prijavi. U ovaj dio prijave se popunjavaju podaci o konačnoj potrošnji, tj. PDV koji je obračunat u konačnoj potrošnji. Specifična situacija kod poreskog obveznika banke: Banka prima račun od svog dobavljača u kojima je iskazan PDV, za tog dobavljača banka je registrovani obveznik za PDV, pa zbog toga dobavljač, za ovaj konkretan račun prema banci, ne popunjava polja 32, 33 i 34 na PDV prijavi. Međutim, banka ulazni porez fakturisan od dobavljača može odbiti u srazmjernom dijelu. U konkretnom slučaju banka može odbiti samo 10% od svoje poreske obaveze, tako da imamo sljedeću situaciju: Banka je imala za dati poreski period fakturisani ulazni porez u iznosu od 1.700,00 KM, s obzirom da ima pravo da odbitak od samo 10% od ukupnog ulaznog poreza, u našem slučaju 170,00 KM, dio ulaznog poreza koji se ne može odbiti iznosi 1.530,00 KM. Poreski obveznik će u polje 41 upisati iznos od 170,00 KM koji može odbiti od svog izlaznog poreza. Dio ulaznog PDV-a od 1.530,00 KM koji banka nije mogla odbiti predstavlja krajnju potrošnju, kao što smo rekli, PDV iz krajnje potrošnje je onaj koji se ne može odbiti. U konkretnom slučaju od spomenutih 1530,00 KM, 1.000,00 KM koji se ne može odbiti odnosi se na fakturisani ulazni PDV za filijalu u Sarajevu, dok se preostali dio ulaznog PDV koji se ne može odbiti u iznosu od 530,00 KM odnosi na glavnu filijalu u

Banjoj Luci. Kada je riječ o izlaznom porezu koji obveznik sa pravom na srazmjerni odbitak ulaznog poreza zaračunava osobama koje nisu registrovane za PDV postupak je isti kao kod svih ostalih poreskih obveznika. U polja 32, 33 i 34 se unose iznosi izlaznog poreza prema osobama koje nisu registrovane za PDV prema mjestu gdje je izvršen oporezivi promet obveznika sa pravom na srazmjerni odbitak ulaznog poreza.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti prilikom popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji obzirom da je odredbama člana 67. stav (1) tačka 13. Zakona o PDV propisana novčana kazna u iznosu od 300,00 KM do 10.000,00 KM za prekršaj obaveze tačnog vođenja poslovnih evidencija koje uključuje tačno popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji, a što u skladu sa članom 56. Zakona omogućava urednu primjenu PDV-a.

Treba obratiti pažnju da vrijednosti kojima je iskazana visina poreske obaveze budu tačno napisane. Trebate imati na umu da će se baš te cifre prenositi u informacioni sistem UIO, a na taj način se formira poresko zaduženje u poreskom knjigovodstvu UIO.

Iznosi u PDV prijavi se iskazuju u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.

UPOZORENJE - Novčana kazna će se obračunavati ukoliko prijava ne stigne na vrijeme.

REGIONALNI UREDI:

RC Banja Luka - regionalni broj 100 - Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka

RC Mostar - regionalni broj 200 - Rodoč bb, 88000 Mostar

RC Sarajevo - regionalni broj 300 - Put života 14, 71000 Sarajevo

RC Tuzla - regionalni broj 400 - Rudarska 61, 75000 Tuzla

Vaša PDV prijava se šalje u vaš regionalni ured kao što je navedeno na početku prijave.

Priloge pravilnika u PDF formatu možete preuzeti [ovdje](#)

Priloge Pravilnika o dopuni Pravilnika i primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. glasnik BiH", br. 45/2026) - Obrazac IKPS i Obrazac ZKPS na ćirilničnom pismu možete preuzeti [ovdje](#)

Priloge Pravilnika o dopuni Pravilnika i primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. glasnik BiH", br. 45/2026) - Obrazac IKPS i Obrazac ZKPS na latiničnom pismu možete preuzeti [ovdje](#)

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ("Sl. glasnik BiH", br. 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100/2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017, 44/2020, 47/2022, 87/2022, 62/2023, 25/2025 i 45/2026)
Rubrika:	XIII-1 - Porezi, akcize i poreski postupak/Porez na dodatu vrijednost
Nivo dokumenta:	Bosne i Hercegovine
Glasi:	Službeni glasnik BiH, broj 45/2026 od 30/06/2026
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	31/12/2005 -
Verzija na snazi:	08/07/2026 -
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 3. Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 20/25), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 12. sjednici, održanoj dana 22.06.2026. godine, donio je PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
Donosilac:	Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Natpropisi:	1. ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008, 33/2017, 46/2023, 80/2023 i 20/2025) 2. ZAKON O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ("Sl. glasnik BiH", br. 89/2005) 3. ZAKON O SISTEMU INDIREKTOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)
Unijeto u bazu:	01/07/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)